

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН

КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲҲДТ
ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД



САВОЛҲО ВА ПОСУХҲО
БА УМДАТАРИН
МАСЪАЛАҲОИ
ҲАЁТИ МО

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ
ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН
КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲҲДТ
ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД



**САВОЛҶО ВА ПОСУХҶО
БА УМДАТАРИН
МАСЪАЛАҶОИ
ҶАЁТИ МО**

Хуҷанд, 2013

Дастур таҳти назари Раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Суғд Зоҳидов Д. А. ба
табъ расидааст.

Тартибдиҳандагон: Аминов И. А.,
директори ДИС ДДТТ,
н.и.и., дотсент

Ҷалилов А. Р.,
муовини аввали Раиси
Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти
Суғд

ISBN 978-99947-925-9-7

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

МУНДАРИҶА

ПЕШГУФТОР	5
МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ОИД БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	8
МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ВИЛОЯТИ СУҒД.....	14
ИҚТИБОСҲО АЗ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.....	18
ҲАДАФҲОИ АСОСИИ РУШДИ ҶОМЕАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.....	24

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

САВОЛ ВА ҶАВОБ ОИД БА ҶАНБАҲОИ
ҲАЁТИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН.....27

САВОЛ ВА ҶАВОБ РОҶЕЪ БА СОҲАИ
ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН.....47

САВОЛ ВА ҶАВОБ ДАР БОРАИ ВАЗЪИ
ИҚТИСОДИВУ ИҶТИМОИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
.....966

ХУЛОСА
.....14040

ПЕШГУФТОР

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар
Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии
мамлакат 26 апрели соли 2013 таъкид
кардаанд:

«Мо ҳанӯз дар оғози эъмори давлати
демокративу ҳуқуқбунёд ва ташаккули
ҷомеаи шаҳрвандӣ қарор дорем.
Таҷрибаи таърихии давлатҳои
пешрафтаи ҷаҳон собит месозад, ки
бунёди чунин давлат раванди тӯлонӣ
мебошад.

Ҳарчанд ки аз замони ба истиқлол
расидани давлати мо ҳанӯз давраи зиёд
нагузаштааст, вале мо аллакай шоҳиди
густариши раванди гуногунандешии
сиёсӣ, рушди босуръати фаъолияти

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

аҳзоби сиёсӣ ва ниҳодҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишварамон ҳастем ва дар ин самт аз ҷониби давлат ва ҳукумати Тоҷикистон барои фаъолияти озоди онҳо ҳамаи шароити мусоидат фароҳам оварда шудааст».

Дар раванди ин гуфтаҳои Сарвари давлатамон бояд шаҳрвандони кишвари мо аз масъалаҳои умдатарини рӯз огоҳ бошанд.

Дар зиндагии ҳар як шахс ҳолатҳое ба миён меоянд, ки аз надонишони роҳи ҳалли он мушкилоти зиёд пайдо мешавад. Солҳои охир ба ҳуқуқшиносон, иқтисоддонҳо, хидматчиёни давлатӣ, мутахассисони дигар соҳаҳо шаҳрвандон бо саволҳои зиёд оиди ҳуқуқҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

ва фарҳангӣ, оилавию ақди никоҳ ва ғайра бисёр мурочиат мекунанд. Аз ин лиҳоз, маърифати қонунҳо ва санадҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди босуботи ҷомеа ёрии бевосита мерасонад. Донишмандони масъалаҳои умдатарини сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра ба ҳар як шахрванди давлати соҳибистиқлоли мо талаботи замони имрӯза мебошад.

Бо ин мақсад тартибдиҳандагони дастури мазкур кӯшиш ба ҳарч доданд, ки ба масъалаҳои муҳаббаттарини рӯз равшанӣ андохта бошанд.

Дастур барои доираи васеи ҷомеа пешбинӣ шудааст.

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ОИД БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Санаи таъсис: 14 октябри соли 1924
ҳамчун ҷумҳурии худмухтор ба ҳайати
Ҷумҳурии Ёзбекистон ворид гашт.

16 октябри соли 1929 чун ҷумҳурии
алоҳида ба ҳайати ИҶШС дохил гардид.

Аз 9 сентябри соли 1991 Ҷумҳурии
Тоҷикистон соҳибистиклол, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон шуд.

Масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
142,1 ҳазор км².

Аҳоли: зиёда аз 8 млн. нафар (то 1
январии соли 2013)

Зичии аҳоли: 55 нафар дар 1 км²;

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон: шаҳри Душанбе (аҳолиаш зиёда аз 750 ҳазор нафар).

Тақсимооти маъмурии ҳуқуқӣ: аз 2 вилоят (Суғд ва Хатлон), 1 вилояти мухтор (Кӯҳистони Бадахшон), 13 шаҳру ноҳияи тобеи Ҷумҳурӣ, 17 шаҳр, 58 ноҳияи шаҳрӣ, 55 шаҳрак, 365 ҷамоат иборат аст.

Шаҳрҳои калонтарин ва марказҳои саноат: Душанбе, Хучанд, Исфара, Қўрғонтеппа, Кўлоб, Истаравшан, Чкалов, Панҷакент, Норақ, Сарбанд.

Шаҳрҳои қадима: Панҷакент, Кўлоб, Хучанд, Истаравшан, Исфара, Қўрғонтеппа, Ҳисор.

Мавқеи ҷуғрофӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҷанубӣ-шарқии Осиёи Марказӣ ҷойгир буда, дар байни

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

36° 40' ва 41° 05' а.ш., 67° 31' ва 75° 14' т.ш. ҷойгир шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ғарб ба шарқ ба масофаи 750 км, аз шимол ба ҷануб 350 км. тӯл кашида, дарозии ҳатти сарҳади он 3000 км-ро дарбар мегирад. Дар шимол ва шимолу ғарб бо вилоятҳои Сурхандарё, Қашқадарё, Самарқанд, Ҷиззах, Тошканд, аз шарқ бо вилоятҳои Намангону Фарғонаи Ҷумҳурии Ёзбекистон (1180 км), дар шимолу шарқ бо Ҷумҳурии Қирғизистон (240 км), дар шарқ бо Ҷумҳурии халқии Чин (430 км) ва дар ҷануб бо Ҷумҳурии исломии Афғонистон (1030 км) ҳамсарҳад аст.

Боигариҳои зеризаминӣ: а) сӯзишвориҳои энергетикӣ: ангиштсанг, нафт, газ; б) маъданӣ: волфрам, тилло, нуқра; в) ғайрифиллизӣ: асбест, слюда,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

озикрит, фосфорит, намаки ошӣ, мармарҳои ранга, маводи сохтмон, обҳои маъданиӣ шифобахш.

Саноати Ҷумҳурӣ: энергетика, саноати кӯҳӣ – истихроҷи маъдан, коркарди металл, мошинсозӣ, кимиё, нафту кимиё, саноати сабук: пахтатозакунӣ, истеҳсоли матоъҳои пахтагин, шоҳибофӣ, либосдӯзӣ, қолинбофӣ ва пойафзолдӯзӣ; саноати хӯрокворӣ: орд ва маҳсулоти ордӣ, қаннодӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, рағани рустани ва чорво, консерви мева, шароб ва шарбат, нӯшокиҳои маъданиӣ ва спиртӣ, тамоку, собун ва ғайра.

Ҳоҷагии кишоварзӣ: пахтакорӣ, ғалладона (гандум, ҷав, шолӣ, лӯбиёгӣҳо), зироатҳои ситрусӣ, боғу тоқпарварӣ, сабзавот, зироатҳои полезӣ.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Чорводорӣ: моли калони шохдор,
қўтоспарварӣ, бузу гўсфандпарварӣ,
(зотҳои ҳисорӣ, қароқўлӣ, бузҳои
ангорӣ), аспарварӣ, паррандапарварӣ,
кирмакпарварӣ, истеҳсоли асал.

Нақлиёт: роҳи мошинагард, роҳҳои
оҳан (Душанбе –

Москва, Душанбе – Хуҷанд –
Конибодом, Душанбе – Қўрғонтеппа –
Кўлоб, Душанбе – Панҷи поён).

Роҳҳои ҳавой: Москва, Самара, Санкт-
Петербург, Оренбург, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Бишкек,
Алма-ато, Боку, Техрон, Франкфурт на
Майне, Истамбул, Анқара, Урумчи ва
баъзе мамлакатҳои Араб.

Робитаҳои иқтисодӣ: соли 2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 101 мамлакати
ҷаҳон, аз он ҷумла бо 10 мамлакати

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

муштаракулманофеъ, 91 давлати хориҷи
дур муносибатҳои иқтисодӣю тиҷоратӣ
барпо намудааст.

Аз моҳи декабри соли 2012
Тоҷикистон ба Созмони байналмилалӣ
савдо шомил шуд.

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Санаи таъсис: 23 декабри соли 1970
(қаблан аз 27 октябри соли 1939 то
марти соли 1962)

Масоҳат: 26,1 ҳазор км².

Аҳоли: шумораи умумӣ 2,4 млн
нафар. Бошандагони шаҳр – 26%

Зичии аҳоли: 85 нафар дар 1 км²;

Маркази вилоят: шаҳри Хучанд,
шумораи аҳолиаш зиёда аз 160 ҳазор
нафар;

Тақсимои маъмурии ҳуқуқӣ:

8 шаҳр (4 шаҳри ноҳиявӣ: Кони-
бодом, Исфара Истаравшан, Панҷакент; 4

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

шаҳри маъмури: Хучанд, Чкалов, Қайроққум, Истиқлол).

10 ноҳия: Айнӣ, Ашт, Ғонҷӣ, Мастчоҳ, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Ҷаббор Расулов ва Шаҳристон;

95 ҷамоат ва 659 деҳа.

Шаҳрҳои калонтарини саноат: Хучанд, Исфара, Истаравшан, Конибодом, Чкалов, Истиқлол.

Шаҳрҳои қадима: Панҷакент, Хучанд, Истаравшан ва Исфара.

Ноҳияҳои вилоят: Айнӣ, Ғонҷӣ, Мастчоҳ, Конибодом, Исфара, Истаравшан, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Ҷаббор Расулов, Панҷакент, Шаҳристон.

Мавқеи ҷуғрофӣ: вилоят дар қисми шимолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Масофа: аз Хуҷанд то Душанбе 360 км
бо роҳи автомобилгард.

Боигариҳои зеризаминӣ: ангишт,
нафт, газ, металлҳои ранга, тилло, нуқра,
қалъагӣ, флюориту озикрит, симоб, сур-
ма, кварц ва маводи сохтмон (гил, шағал
ва ғайра).

Саноати вилоят: истихроҷи маъдан,
мошинсозӣ, кор-карди металл.

Саноати сабук: бофандагии пахтагин
ва абрешим, коркарди пашму пӯст,
истеҳсоли қолин ва пойафзолдӯзӣ.

Саноати хӯрокворӣ: орд ва маҳсулоти
ордӣ, рағани пахта, панир, гӯшт ва
маҳсулоти он, консерви мева, меваи
хушк, обҳои маъданӣ, шарбат,
нӯшокиҳои спиртӣ.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҳоҷагии кишоварзӣ: пахтакорӣ, ғалладонагиҳо, сабзавот, картошка, шоликорӣ ва боғу тоқпарварӣ.

Чорводорӣ: парвариши молҳои майда, бузу гӯсфанд, чорвои калони шохдор, қўтос, асп, истеҳсоли асал ва пилла.

Нақлиёт: автомобилгард, роҳҳои оҳан ва ҳавой.

Нақбҳо: «Истиқлолият» ва «Шаҳристон».

**ИҚТИБОСҲО АЗ ПАЁМИ
ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
БА МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

- Мо бояд вазни қиёсии даромад ва хароҷоти ҷорӣи буҷети давлатиро нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то соли 2020-ум ба 24–25 фоиз расонем.

- Маблағгузори соҳаҳои иҷтимоӣ то соли 2020-ум аз 12 то ба 16 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ расонида мешавад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

- Дар замони Истиқлолияти кишварамон дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла дар соҳаи саноати сабук, мошинсозӣ, кимиё, коркарди маъдан ва металлҳо, масолеҳи сохтмон ва саноати хӯроворӣ зиёда аз 2200 коргоҳ ва корхонаи нав бо беш аз 58 ҳазор ҷойҳои нави кор сохта, ба истифода дода шуданд.

- Агар ҳаҷми маҳсулоти саноат дар мамлакат соли 2000-ум 1,4 миллиард сомони ро ташкил дода бошад, соли 2012-ум ин нишондиҳанда ба 9,7 миллиард сомонӣ баробар шудааст.

- Тибқи Қарори Ҳукумати Тоҷикистон дар давраи миёнамӯҳлат бунёди зиёда аз 200 корхонаи нави саноат бо маблағи қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

- Нерӯгоҳи барқи оби «Сангтӯда-2» дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ мавриди истифодаи пурра қарор гирифт, сохтмони навбати якуми маркази барқу гармидиҳии «Душанбе-2» бо иқтидори 50 мегаватт то охири сол ба анҷом расонида мешавад.

- Бунёди хатти интиқоли барқи баландшиддати «Ҷануб – Шимол» имкон дод, ки дар Тоҷикистон шабакаи ягонаи энергетикӣ кишвар ташкил карда шавад.

- Дар ҳафт соли охир ба масъалаи бунёдкориву созандагии шаҳру ноҳияҳои мамлакат диққати махсус дода, танҳо аз ҳисоби буҷети давлат чандин ҳазор иншоот таъиноти иҷтимоиву иқтисодӣ бо маблағи беш аз

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

даҳ миллиард сомонӣ сохта, ба истифода супорида шуд.

- Агар соли 2006 дар Тоҷикистон якҷо бо ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ 33 лоиҳаи муштаракӣ сармоягузорӣ бо маблағи 409 миллион сомонӣ амалӣ шуда бошад, ҳоло 60 лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи 10 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст.

- Дар давоми солҳои 2006–2012 сармоягузори хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвари мо беш аз 20 миллиард сомониро ташкил додааст.

- Тоҷикистон чанде қабл бо кушодашавии нақби «Шаҳристон» аз бунбасти коммуникатсионӣ дохилӣ пурра раҳо ёфта, ба як сарзамини воҳид табдил ёфт. Зарур аст, ки доир ба ҳалли

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

масъалаи баромадан ба баҳр ва бандарҳои тиҷоратӣ низ чораҷӯӣ карда шавад.

- Дар даҳ соли охир ҷиҳати раҳо ёфтани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ, баромадан ба бандарҳои оби ҷаҳонӣ 23 лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи умумии қариб 3,2 миллиард сомонӣ амалӣ гардонда шудааст. Дар натиҷа 1650 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 27 километр нақб сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд.

- То соли 2015 сохтмону барқарорсозии роҳи мошингарди Айнӣ – Панҷакент, Душанбе – Турсунзода, Кӯлоб – Қалъаихумб, сохтмони терминали замонавӣ дар фурудгоҳи байнамилалии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Душанбе, хатти роҳҳои оҳани Душанбе – Қӯрғонтеппа (қитъаи Ваҳдат – Ёвон) ва Қӯрғонтеппа – Панҷи поён дар назар дошта шудааст.

- Дар зарфи даҳ соли охир дар мамлакат беш аз 1000 мактаби ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои замони муосир бунёд гардидааст.

- Соли 2013-ум маблағгузориҳои соҳаи маориф дар ҳаҷми 2 миллиарду 131 миллион сомони пешбинӣ гардидааст, ки ин рақам дар муқоиса бо соли 2000-ум 57 баробар зиёд мебошад.

ҲАДАФҲОИ АСОСИИ РУШДИ ҚОМЕАИ ҚУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

*Президенти Қумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси тантанавӣ
бахшида ба 20-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олии Қумҳурии Тоҷикистон, ки 19 ноябри
соли 2012 дар Қасри Арбоб баргузор гардида
буд, ҳадафҳои асосии рушди қомеаи
кишварамонро чунин муайян намуд:*

Ҳадафи якум ва муҳимтарини мо ҳифз
кардан ва таҳким бахшидани
давлатдории миллӣ мебошад. Аз ин лиҳоз,
вазифаи қонӣ ва қарзи вичдонии ҳар
кадоми мо, ки ҳатто як лаҳза ҳам
масъалаи ҳифзи давлату давлатдорӣ,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

гаъминии амнияти кишвар ва нигоҳ
доштани суботу оромии ҷомеаро
фаромӯш насозем.

Ҳадафи дуюм ҳамаҷониба густариш
бахшидани худшиносиву худогоҳии
миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ
мардум ва баланд бардоштани
маърифати сиёсӣву ҳуқуқии аҳолии
кишвар, ба хусус, наврасону ҷавонон,
мебошад.

Ҷомеаи мо бояд донад, ки ҳадафи
стратегии Давлату Ҳукумати Тоҷикистон
дар заминаи таҳкими Истиқлолияти
давлатӣ баланд бардоштани сатҳи
зиндагии мардум мебошад.

Ҳадафи сеюм дар атрофи ғояи
«Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол –
Ватани маҳбуби ҳамаи мо» муттаҳид

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

намудани тамоми гурӯҳҳо ва қишрҳои
ҷомеаи кишвар аст.

Ҳадафи чаҳорум ҳарчӣ бештар
густариш додани фарҳанги сулҳ ва
решадор сохтани ваҳдату ризоияти
миллӣ дастоварди нодиртарини мардуми
Тоҷикистон мебошад.

Ҳадафи панҷум фаъолияти тамоми
сохтору мақомоти давлат ва ҳар кадоми
моро доир ба ҳалли масоили ҷавонон
дарбар мегирад.

Ҳадафи шашум ҳифзи ҳуввияти миллӣ
ва арзишҳои волои халқи кӯҳан-
бунёдамон дар шароити ҷаҳонишавист.

Ҳадафи ҳафтум арҷгузорӣ ва
эҳтироми забони давлатӣ, яъне забони
зебову шево ва ширину шоирона
тоҷикист.

САВОЛ ВА ҶАВОБ ОИД БА ҶАНБАҲОИ ҲАЁТИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон кай
Эъломияи худро оид ба соҳибистиклолӣ
қабул кардааст?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 августи
соли 1990 дар иҷлосияи II-юми Шӯрои Олӣ
"Эъломия дар бораи соҳибистиклолии
Республикаи Советии Сотсиалистии
Тоҷикистон"-ро қабул кардааст.

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати
соҳибистиклол кай арзи вучуд намудааст?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон 9

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

сентябри 1991 дар иҷлосияи гайринавбатии Шӯрои Олӣ ба эълومияи қаблӣ тағйироту иловаҳо дохил намуда, "Эълумия дар бораи давлати мустақили Ҷумҳурии Тоҷикистон" қабул намудааст.

3. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул гардидааст?

Ҷавоб. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри 1994 бо роҳи рағбӣтурсии умумихалқӣ, ки дар он 2535435 нафар, яъне 94,4 фоизи интихобкунандагон иштирок карда, аз он 2352554 ё 87,6 фоизи интихобкунандагон барои қабули Конститутсия овоз доданд ва тақдири ҳаёти сиёсии худро муайян намуданд, қабул гардидааст.

4. Оё ба Конститутсияи (Сарқонуни)

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту
иловаҳо ворид карда шудааст?

Ҷавоб. Рафти навгонҳои дар ҳаёти
сиёсӣ ҷамъиятӣ ба амаломада ҳидоят ба
он намуданд, ки ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон як
қатор тағйироту иловаҳо ворид карда
шаванд. Бо назардошти риояи гоҳҳои умдаи
демократии ҷамъият 26 сентябри соли 1999
ва 22 июни соли 2003 тавассути
гузаронидани раъйдихии умумихалқӣ
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии
Тоҷикистон мукамал гардонида шудааст.

5. Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна
кишвар аст?

Ҷавоб. Тибқи Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, боби 1-
ум "Асосҳои сохтори конституционӣ"

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

моддаи аввал "Ҷумҳурии Тоҷикистон
давлати соҳибхитиёр, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона" мебошад.

6. Ибораи "давлати соҳибхитиёр" чӣ
маъно дорад?

Ҷавоб. Тоҷикистон давлати
соҳибхитиёр буда (моддаи 1), мустақилона,
бе даҳлат ё фишори беруна сиёсати дохилӣ
ва хориҷашро амалӣ месозад.

7. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати
демократӣ чӣ маънӣ дорад?

Ҷавоб. Тоҷикистон давлати демократӣ
буда, халқ баёнгар ва сарчашмаи ҳокимияти
давлат мебошад (моддаи 6).

8. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати
ҳуқуқбунёд чиро мефаҳмонад?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд буда, талаботи он дар Конститутсияи Тоҷикистон асоснок шудааст, яъне волоияти Конститутсия ва Қонунҳои Ҷумҳури, талаботи қонуни ҳуқуқӣ (моддаи 10), дахлнопазирии ҳуқуқҳои фитрии инсон (боби 2), таҷзияи ҳокимиятҳо (моддаи 9), назорати судии конституционӣ (моддаи 89) мебошад.

9. Зери ҷумлаи "Тоҷикистон давлати дунявӣ аст" чиро мефаҳмед?

Ҷавоб. Тоҷикистон давлати дунявӣ гуфта, дар асоси принсипи ҷудо будани ташиклотҳои динӣ аз давлат ва ба қорҳои давлатӣ мудохила карда натавонистани онро мефаҳмонад (моддаи 8).

10. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

ягона чӣ маъно дорад?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ягона аст. Ин чунин маъно дорад, ки Тоҷикистон аз ҷиҳати шакли сохтори давлат давлати ягона (унитарӣ) буда, ба воҳидҳои маъмуриву марзӣ тақсим мешавад, яъне дар Тоҷикистон як низоми мақомоти олии давлат, як низоми ҳуқуқӣ, як низоми муташиаққили маъмуриву марзӣ ҷой дорад. Таъмини тамомияи марзҳои Тоҷикистон вазифаи давлат эълон шудааст. Дар воҳидҳои маъмуриву марзӣ мақомоти дахлдори намоёндагӣ ва иҷроия, яъне Маҷлисиҳои вакилони халқи вилоят, шаҳру ноҳия, Раисони вилоят, шаҳру ноҳия, ҷамоату шаҳрак ва деҳа чун мақомоти худидоракунии амал мекунанд.

11. Хусусияти давлати иҷтимоӣ

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

доштани Ҷумҳурии Тоҷикистонро чӣ гуна маънидод менамояд?

Ҷавоб. Хусусияти давлати иҷтимоӣ будани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он зоҳир мешавад, ки дар кишвар барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона фароҳам оварда, дӯстиву баробарҳуқуқии тамоми миллату халқиятҳо эътироф намуда, адолати иҷтимоӣ таҷассумгар аст.

12. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кадомҳоянд?

Ҷавоб. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ мебошанд.

13. Оид ба Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣҳо медонед?

Ҷавоб: Парчами давлатии Ҷумҳурии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Тоҷикистон чун рамзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳоди ягонаи коргару деҳқон ва зиёиён, дӯстиву бародарии ҳамаи миллатҳои сокини Ҷумҳурии моҳи ноябри соли 1992 дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати XII) тибқи қарор оид ба Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд.

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунҷаест, ки аз се раҳи рангаи уфуқӣ иборат аст: раҳи боло ранги сурх дошта, паҳнои он бо раҳи поёни сабз баробар мебошад, раҳи сафеди мобайнӣ якуним баробари паҳнои ҳар яке аз раҳҳои ранга аст. Рӯи раҳи сафед дар мобайни парчам бо зарҳал рамзи тоҷи тансиқшуда ва болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира кашида шудааст.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ранги сурх мубориза ва ҷоннисориҳои халқ дар роҳи озодӣ ва истиқлолият, ранги сафед бахту иқболи сафед, нияти неки халқамон ва ранги сабз саъю кӯшиши ва заҳмату меҳнати халқро ифода менамоянд, ки аз он кишварамон сарсабзу хуррам мегардад.

14. Оид ба Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣҳо медонед?

Ҷавоб. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 1992 дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати XII) тибқи қарор оид ба Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда, рамзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳоди коргару деҳқон ва зиёиён, дӯстиву бародарии ҳамаи миллатҳои сокини Ҷумҳурии маҳсуб меёбад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тасвири тоҷ ва ҳафт ситораи дар шакли нимдоира ҷойгиршуда дар партави нурҳои офтоби аз паси кӯҳҳо бароянда иборат буда, атрофаширо аз тарафи рост хӯшаҳои гандум ва аз тарафи чап шохаҳои пахтаи шукуфон ихота кардаанд. Болои чанбара бо тасмаи сераха печонида ҳошиябандӣ шуда, дар қисми поён рӯи курсӣ китоби кушода ҷойгир шудааст.

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, хӯшаҳои гандум, китоб ва курсӣ бо ранги зарҳалӣ тасвир шуда, появу баргҳои ниҳолҳои пахта сабз, тасма аз рангҳои сурх, сафед ва сабз иборат буда, муқоваи китоб сурх аст.

15. Оид ба Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣҳо медонед?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шеърӣ Гулназар Келдӣ ва оҳанги Сулаймон Юдаков иборат буда, 7 сентябри соли 1994 дар ҷаласаи Шӯрои Олӣ қабул шудааст.

16. Шаҳрвандон аз синни чандсолагӣ ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шуданро доранд?

Ҷавоб. Шаҳрвандон аз 18-солагӣ ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шуданро доранд.

17. Чӣ гуна шахсон наметавонанд дар интиҳобот ва раъйпурсӣ иштирок намоянд?

Ҷавоб. Шахсоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал доништа шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

*махрум нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар
интиҳобот ва раъйнурсӣ иштирок кардан
надоранд.*

18. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Президент чӣ тарз интиҳоб мешавад?

*Ҷавоб. Тибқи моддаи 65-уми
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Президентро шаҳрвандони Тоҷикистон бо
тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва
овоздиҳии ғайбӣ ба муҳлати 7 сол
интиҳоб менамоянд.*

19. Чӣ гуна шахсон метавонанд,
номзадии худро ба президентӣ пешниҳод
намоянд?

*Ҷавоб. Ҳар як шаҳрванди аз 35 то 65-
сола, ки забони давлатиро медонад ва дар
қаламрави Тоҷикистон ҳадди ақал 10 соли*

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

охир истиқомат дорад, метавонад, ба номзадии Президент пешниҳод гардад.

Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки интиҳобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд.

20. Интиҳоботи Президент кадом вақт боъэтимод шумурда мешавад?

Ҷавоб. Тибқи моддаи 66-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоботи Президент ҳамоно вақт боъэтимод шумурда мешавад, ки дар он аз нисф зиёди интиҳобкунандагон ширкат варзида бошанд. Номзаде Президент интиҳобшуда ҳисоб меёбад, ки ба тарафдори ӯ беиштар аз нисфи интиҳобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

21. Мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом аст?

Ҷавоб. Маҷлиси Олӣ – парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.

Маҷлиси Олӣ аз ду маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат аст.

Муҳлати ваколати Маҷлиси Олӣ панҷ сол аст. Ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси Олии даъвати нав қатъ мегардад.

Ташик ва фаъолияти Маҷлиси Олиро қонуни конституционӣ танзим мекунад.

Маҷлиси намояндагон доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад. Ба вакили

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Маҷлиси намояндагон шаҳрванде интихоб мешавад, ки синни ӯ аз 25 кам набошад. Шаҳрванд наметавонад, дар як вақт вакили Маҷлиси намояндагон ва узви Маҷлиси миллӣ бошад. Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад, вакили дигар мақомоти намояндагӣ бошад, вазифаи дигарро иҷро кунад, фаъолияти соҳибкорӣ намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ. Маҷлиси намояндагон аз 63 вакил иборат аст, ки онҳо дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳиш тинҳонӣ интихоб карда мешаванд.

Фаъолияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ мебошад. Маҷлиси миллӣ аз 33 аъзо иборат буда, аз ҷумла 25 аъзои он ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои яқояи вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии (якҷоя) бо овоздиҳии тинҳонӣ интиҳоб мегарданд. Дар Маҷлиси миллӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии намояндагони баробар доранд.

Аз ҷаҳор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин мекунад.

Ба узвияти Маҷлиси миллӣ шахрванде интиҳоб ва таъйин мешавад, ки ба синни 35-солагии расида, соҳиби маълумоти олӣ бошад.

Ҳар Президенти собиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви якумири Маҷлиси миллӣ мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳақ даст накашад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

22. Дар Тоҷикистон сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ чӣ маҳсуб меёбад?

Ҷавоб. Дар Тоҷикистон сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ халқ буда, баёнгари соҳибхитиёрӣ аст, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.

23. Кӣ ҳуқуқи аз номи тамоми халқи Тоҷикистон сухан гуфтан дорад?

Ҷавоб. Аз номи тамоми халқи Тоҷикистон фақат Президент ва Маҷлиси Олӣ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд.

24. Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси чӣ сураат мегирад?

Ҷавоб: Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

25. Ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҷзияи он ба чанд ҳокимият ва кадомҳо ҷудо мегардад?

Ҷавоб. Ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва суд ҷудо шуда, амалӣ мегардад.

26. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, аз кадом вақт расман амал мекунанд?

Ҷавоб. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ онҳо амал мекунанд.

27. Тоҷикистон сиёсати муносибатҳои хориҷии худро дар асоси кадом меъёрҳо

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

муайян месозад?

Ҷавоб. Тоҷикистон сиёсати
муносибатҳои хориҷии худро дар асоси
меъёрҳои байналмилалӣ муайян месозад.

28. Дар кадом маврид маҳдуд кардани
ҳуқуқ ва озодиҳои шахрванд раво дониста
мешавад?

Ҷавоб. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва
озодиҳои шахрванд танҳо бо мақсади
таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон,
тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи соҳти
конституционӣ ва тамомияти арзии
Ҷумҳурии раво дониста мешавад.

29. Оё шахрванди хориҷӣ ва шахси
бешахрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои
эълоншуда баробари шахрванди
Тоҷикистон истифода карда метавонад?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои эълоншуда истифода мебаранд ва баробари шаҳрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст.

САВОЛ ВА ҶАВОБ РОҶЕЪ БА СОҶАИ ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Давлат чист?

Ҷавоб. Давлат ташиклоти махсуси ҳокимияти сиёсӣ дар ҷамъият буда, дорои дастгоҳи хоси иҷборӣ мебошад, ки бо фармоишҳои худ қувваи ҳатмӣ медиҳад. Ин тавсиф нафақат мафҳум, балки таъйиноти иҷтимоии давлатро инъикос менамояд, ки ба манфиатҳои ҳам синфҳо ё гурӯҳҳои дар сари ҳокимият ва ҳам ҳуди ҷамъият буда, ба ҳуди ҷамъият мувофиқат мекунад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

2. Ҳуқуқ чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқ низоми меъёрҳои умумиҳатмӣ, муқарраргардидаи рафтору кирдори аз тарафи давлат кафолатнокишудаест, ки иродаи давлатии ба ҳукми қонун даровардари ифода карда, ба сифати танзимкунандаи муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ амал мекунад.

Ҳуқуқ бо давлат робитаи ногусастанӣ дошта, ҳамчун қоидаҳои умумиҳатмии рафтор амал менамояд. Ин қоидаҳо аз тарафи давлат бевосита бароварда, ё иҷозат дода мешаванд.

3. Нишонаҳои ҳуқуқ кадомҳоянд?

Ҷавоб. 1. Ҳуқуқ аз меъёрҳо ё худ аз қоидаҳои ҳатмии рафтор иборат аст.

2. Ҳуқуқ аз низоми меъёрҳо иборат аст. Меъёрҳои, ки ҳуқуқро таъин

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

медиханд, бо ҳам зич алоқаманданд: онҳо дар ягонагӣ, дар доираи як низом амал мекунанд.

3. Ҳуқуқ низоми меъёрҳои умумиҳатмист. Меъёрҳои ҳуқуқ ба ҳамаи шахсоне, ки ба онҳо нигаронида шудаанд, паҳн мегарданд. Шахс ӯҳдадор аст, ки сарфи назар аз муносибати субъективиш худ нисбат ба меъёрҳои мазкур, талаботи онҳоро иҷро кунад.

4. Дар меъёрҳои ҳуқуқ иродаи давлат ифода меёбад. Ин нишона онро ифода мекунад, ки меъёрҳои ҳуқуқ аз давлат ибтидо мегиранд, яъне эҷодкунандаи меъёрҳои ҳуқуқ давлат аст.

5. Ҳуқуқ аз тарафи давлат кафолатнок карда шудааст ва бо қувваи иҷбории он татбиқ карда мешавад. Агар меъёрҳои ҳуқуқ ихтиёрӣ иҷро нашаванд,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

давлат чораҳои маҷбурии иҷрои онҳоро ба амал мебарорад, ба тариқи муайян ба вайронкунандаи меъёри ҳуқуқ таъсир мерасонад.

4. Хусусиятҳои хоси давлат кадомҳоянд?

Ҷавоб. Давлат ҳодисаи ҷамъиятии гузарандаест, ки бо пояи иқтисодӣ муайян мегардад. Давлат дастгоҳи ҳокимияти ҷамоатист, ки бо ҷамъият мувофиқат накарда, аз ҷамъият боло меистад. Давлат ташкилоти сиёсии соҳибони воситаҳои асосии истеҳсолот мебошад, ки барои таъмин ва ҳифзи манфиатҳои умумии онҳо истифода мешавад. Давлат ташкилоти сиёсест, ки дорои ҳокимияти мустақил аст.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

5. Давлати ҳуқуқбунёд чӣ гуна
давлат аст?

Ҷавоб. Давлати ҳуқуқбунёд
давлатест, ки дар он ҳуқуқ ҳукмронӣ
мекунад. Ҳуқуқ сохти давлатро
мустаҳкам намуда, салоҳият ва
муносибатҳои байниҳамдигарии мақо-
моти онро муайян месозад, хадамоти
давлатро танзим менамояд. Давлат бо
ёрии ҳуқуқ ҳудуди таъкил медиҳад.

Давлати ҳуқуқбунёд шакли ҳуқуқии
таъкил ва фаъолияти ҳокимияти сиёсии
омма аст. Аломатҳое, ки давлати
ҳуқуқбунёд дорост, аз дигар шаклҳои
давлатдорӣ (мутлақият, авторитарӣ,
тоталитарӣ) фарқ карда, ба он
мустақилият мебахшанд. Аломатҳои
давлати ҳуқуқбунёд қисматҳои сифатии
он мебошанд, ки аз моҳияти иҷтимоӣ ва

ҳуқуқи давлат ҳосил шуда, ба ифодаи ҳуқуқӣ, фардӣ ва муташаккилии давлати ҳуқуқбунёд ишора мекунад.

6. Шартҳои (принсип) давлати ҳуқуқбунёд кадомҳоянд?

Ҷавоб. Шартҳо (принсип) гоյҳои умдае мебошанд, ки дар маҷмӯъ сохти намунавии давлатро таҷассум мекунад, онро ҳуқуқбунёд номидан мумкин аст.

Ташаққулёбии давлати ҳуқуқбунёд дар ҳаёт тадриҷан қорӣ кардани чунин шартҳои асосиро талаб мекунад: а) волоияти қонун; б) вобаста будани давлат ва мақомоти он аз қонун; в) дахлнопазирии озодии шахс, ҳуқуқ ва манфиатҳои он, шаъну шарафи шахрвандон, ҳифз ва таъминоти онҳо; г) ўҳдадорӣ ва масъулиятнокии дутарафаи

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

байни давлат ва шахс (ҷавобгарии дутарафаи давлат ва шахрвандон).

7. Мафҳуми моддаи 1-уми Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон чиро ифода менамояд?

Ҷавоб. «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад».

8. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати соҳибихтиёр чӣ маъно дорад?

Ҷавоб. Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр мебошад.

Соҳибихтиёрии давлат мустақилона ва новобаста аз ҳама гуна ҳокимият, аз ҷумла ҳокимияти давлатҳои дигар ба амал бароварда шудани вазифаҳои давлат дар дохил ва хориҷи он мебошад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Соҳибхитиёрии давлат, пеш аз ҳама, дар
волоияти ҳокимияти давлатӣ зоҳир
мегардад.

9. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун
давлати демократӣ чӣ маънӣ дорад?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати
демократӣ мебошад. Демократӣ будани
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин маънӣ дорад,
ки халқ тартиби амалӣ гардонидани
ҳокимиятро муайян намуда, онро қонунӣ
мегардонад. Аз тарафи дастгоҳи давлатӣ
ба амал бароварда шудани ҳокимият яке
аз шаклҳои амалигардонии ҳокимияти
халқ мебошад. Мувофиқи демократия
намояндагӣ халқ ҳокимияти худро ба
воситаи намояндагони интихоби худ, ки
мақомоти давлатиро таъкил медиҳанд,
амалӣ мегардонад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

10. Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд чиро ифода менамояд?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад. Дар давлати ҳуқуқбунёд муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷамъият ва давлат бо Сарқонун танзим мегарданд, яъне қонун ҳукмрони асосӣ аст.

11. Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати дунявӣ чиро мефаҳмонад?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати дунявӣ мебошад. Давлати дунявӣ давлатест, ки дар он ба ягон дину мазҳаб бартариву имтиёз дода намешавад. Дунявӣ будани Тоҷикистон дар моддаи 8-уми Сарқонунни давлат хеле муфассал баён гардидааст. Мувофиқи он дар давлати дунявӣ муассисаҳои динӣ аз

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

давлат ҷудоанд ва дар ҷараёни амалигардонии вазифа ба ғаёлияти мақомоти давлатӣ таъсир расонида наметавонанд.

12. Тоҷикистон чун давлати ягона чӣ маъно дорад?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ягона мебошад. Мувофиқи нишондоди моддаи 7-уми Конститутсия ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад. Дар Тоҷикистон мувофиқан ба соҳти давлат низомии ягонаи мақомоти олии қонунгузор, иҷроия, суд ва шаҳрвандии ягона амал мекунад.

13. Шарти (принсип) ҳуқуқ чист?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Шартӣ (принсип) ҳуқуқ асос, гоя, қоидаҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки қонуниятҳои объективии ҳаёти ҷамъиятиро аз ҷиҳати ҳуқуқ мустаҳкам мекунад. Шартҳои ҳуқуқ асоси фаъолияти давлати ҳуқуқбунёд, ҳамаи мақомоти давлат мебошанд. Давлат онро ба роҳбарӣ гирифта, ҳуқуқҳои иҷтимоӣро иқтисодӣ, сиёсӣро шахсӣ ва озодии шахрвандони худро таъмин мекунад, иҷрои ўҳдадорӣҳои ҳуқуқии онҳоро кафолат медиҳад.

14. Шартӣ (принсип) ҳуқуқ чанд намуд дорад?

Ҷавоб. Шартҳои умумисоҳавӣ, ҳуқуқии байнисоҳавӣ ва шартҳои ҳуқуқӣ соҳавӣ.

1. Дар навбати худ шартҳои умумисоҳавӣ ба чунин шартҳо тақсим мешаванд:

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

а) шарти озодии иҷтимоӣ, ки мақсади он ба иштирокчиён додани озодии васеъ дар интихоби шакли фаъолияти меҳнат, касбу кор, манзили истиқоматӣ ва ғайра мебошад;

б) шарти адолати иҷтимоӣ, ки мазмуни маънавию иҷтимоӣ дошта, он байни нақши амалии шахрвандон дар ҳаёти ҷамъият ва аҳволи иҷтимоии онҳо, байни ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои онҳо, байни меҳнат ва мукофот, ҷиноят ва ҷазо, хидматҳои шоистаи инсон ва аз ҷониби ҷамъият эътироф шудани онҳо таносуб ба вуҷуд меорад;

в) шарти демократизм, ки дар меъёрҳои ҳуқуқӣ бевосита таҷассуми худро меёбад, тартиби ташиклёбӣ ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро танзим мекунад, вазъи ҳуқуқии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

шахсият хусусияти муносибати байни он ва давлатро муайян менамояд;

г) шарти гуманизм, ки доир ба ҳуқуқ барои зистан, саломатӣ озодиҳои шахсӣ, ҳуқуқ барои ҳифзи шарафу некномӣ ва ғайра асос ёфта, ҳеҷ кас бе қарори суд ғайриқонунӣ ҳабс карда намешавад;

г) шарти баробарҳуқуқӣ (баробариҳои ҳама назди қонун), дар Эъломиаи ҳуқуқи башар, созишномаҳои байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои инсон асоснок карда шудааст, санадҳои меъёри ҳуқуқ баробариҳои ҳамаи шаҳрвандонро дар назди қонун, баробариҳои ҳуқуқи онҳоро барои ҳифзи қонун, новобаста аз миллат ва нажод, забон, ҷинс, эътиқоди сиёсӣ, дин, маҳалли истиқомат, молу мулк ва дигар вазъиятҳо эълон мекунад;

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

д) шарти ҷавобгарӣ барои айбдорӣ, ки тибқи он ҷавобгариш ҳуқуқи ба зимман шахсе воғузур шуданиш мумкин аст, ки вай барои вайрон кардани талаботи қонун айбдор шуда бошад.

е) шарти қонуният, ки беиштар хусусияти умумӣ ва ҳамаро фарогиранда дорад, мундариҷаи он дар талаботи қатъиян ва комилан татбиқ намудани нишондодҳои меъёрҳои ҳуқуқ аз ҷониби субъектҳои ҳуқуқ ифода мешавад.

Ҳамаи шартҳои умумии ҳуқуқ байни худ зич алоқаманданд.

2. Шартҳои ҳуқуқи байнисоҳавӣ чунин мабдаъҳои дастуре мебошанд, ки хусусияти якчанд соҳаҳои ба ҳам наздики ҳуқуқро ифода меkunанд (истеҳсолоти парвандаҳои ҷиноятӣ ва парвандаҳои граждани). Шартҳои умумии соҳаҳои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

нишондодан ҳуқуқ, ба монанди ба таври
дастҷамъӣ баррасӣ кардани парвандаҳои
қиноӣ ва граҷданӣ, ошкорбаёнии
мурофияи судӣ мебошанд. Дар як вақт
шартҳои умумии ҳуқуқ ба соҳаҳои ба ҳам
наздик ҳам комилан паҳн мешаванд. Онҳо
дар ҳар соҳа алоҳида зоҳир гардида, ба
шартҳои байнисоҳавӣ якҷоя мешаванд.

3. Шартҳои ҳуқуқи соҳавӣ хусусияти
бештар муҳими соҳаи мушаххаси ҳуқуқро
тавзеҳ медиҳанд (соҳаҳои маъмури ё
граҷданӣ). Шартҳои ҳуқуқи граҷданӣ аз
баробарии тарафайн дар муносибатҳои
молумулкӣ, таъмини интизоми созишно-
мавӣ ва ғайра иборатанд.

15. Субъекти ҳуқуқ чист?

Ҷавоб. Субъекти ҳуқуқ гуфта,
дорандагони ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

мустаҳкамкардаи қонунро мефаҳманд, ки
дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамчун
иштирокчи мушаххас баромад
менамоянд.

16. Об'екти ҳуқуқ чист?

Ҷавоб. Доираи чизу чора ва молу
мулки дигаре, ки одатан об'екти ҳуқуқ
шуда метавонад, пеш аз ҳама, табиати
худи фаъолиятро муайян менамояд.
Об'екти ҳуқуқ ҳама гуна чизу чора шуда
метавонад. Таснифи он аз рӯи аломатҳои
гуногун гузаронида мешавад. Мувофиқи он
чизу чора ба гайриманқул ва манқул,
тақсимишаванда ва тақсимнашаванда,
чизу чораи мураккаб, асосӣ ва мансубият
самара, маҳсулот ва даромад, чизу чораи
хоса ва чизу чораи бо нишонҳои нав
муайянишаванда тақсим мешавад.

Дорандагони ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои муайян пайваста бо ягон намуди объекти ҳуқуқ дар муносибатҳои ҳуқуқӣ омада, бардида ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои худро қонеъ мегардонанд.

17. Соҳаи ҳуқуқ чист?

Ҷавоб. Соҳаи ҳуқуқ ҷузъи асосӣ ва беиштар калони сохтори низоми ҳуқуқ мебошад, ки муносибан соҳаҳои васеътари муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад. Ҳар соҳа, тахассус, матлаб ва усули худро дошта, дар низоми умумӣ дорои мавқеи хоса аст, аз дигар соҳаҳо фарқ мекунад ва бо ҳуди ҳамин ҳуқуқи худро барои мавҷудияти мустақилона исбот менамояд. Айни ҳол танзими чунин муносибатҳо бо роҳи усулҳои махсус ба амал бароварда

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

мешаванд: соҳаҳои ҳуқуқи конститу-
тутсионӣ, маъмурӣ, граждани, молиявӣ,
замин, кишоварзӣ, меҳнат, оилавӣ,
ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ,
ҳуқуқи муҳофизати ҷиноятӣ.

18. Ҳуқуқи конституционӣ чиро
мефаҳмонад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи конституционӣ соҳаи
асосӣ дар низомии ҳуқуқ буда, маҷмӯи
меъёрҳои ҳуқуқиест, ки асосҳои сохтори
конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
ҳамчун давлати соҳибхушӣ, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона қарор менамояд
(моддаи 1-уми Конституцияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон). Зери мафҳуми умумии асосҳои
сохтори конституционии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бошад, соҳибхушии халқ ва
давлат, таркиби марзӣю маъмурӣ, таркиби

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

сохти ҷамъият ва усулҳои таъшики ҳаёти ҷамъият, асосҳои ҳолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, усулҳои таъшики ҳокимияти давлатӣ ва фаъолияти он, мавқеи конституция ва қонунҳои давлат, санадҳои эътирофишудаи байналмилалӣ, асосҳои сиёсати хориҷӣ фаҳмида мешавад.

19. Ҳуқуқи маъмури ҳамчун соҳаи ҳуқуқ аз чӣ иборат мебошад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи маъмури чун соҳаи ҳуқуқ аз меъёрҳои иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятии дар соҳаи идоракунии маъмурии ҷамъият пайдошударо танзим мекунанд. Ин соҳаи ҳуқуқ фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиятро ҳам дар муносибатҳои байни худ ва ҳам дар соҳаи муносибатҳои байниҳамдигарии мақомоти идоракунии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

маъмурӣ бо шахрвандон (фиоияи қоидаҳои санитарӣ, зидди сӯхтор, меъёрҳои амнияти ҷамъият, қоидаҳои ҳаракати роҳ ва ғайра) танзим мекунад. Ҳуқуқи маъмурӣ соҳаи идоракунии, фаъолияти иҷроиявиро амрдиҳиш мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахсони мансабдорро (ҳукумат, вазорат, идора, сохтор, корхона, муассиса, маъмурияти маҳаллӣ) танзим мекунад. Барои ба амал баровардани вазифаҳои таъҷилии худ ҳамаи субъектҳои номбурдаи фаъолият ваколатдор ва салоҳиятдор мешаванд. Иқтисодиёт, илм, маданият, маориф, ҳифзи саломатӣ, мудофия, тартиботи ҳуқуқ, ҳифзи ҳуқуқи шахрвандон ва монанди инҳо объектҳои идорашаванда мебошанд.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

20. Ҳуқуқи граҷданӣ чиро ифода менамояд?

Ҷавоб. Ҳуқуқи граҷданӣ ҳамаҷун соҳаи мустақил дар низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи муҳим ишғол менамояд. Ҳуқуқи граҷданӣ маҷмӯи низоми меъёрҳои мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва муносибатҳои шахсии зайримолумулкии ба он алоқамандро ба танзим мебарорад.

21. Матлаби ҳуқуқи граҷданӣ чист?

Ҷавоб. Матлаби ҳуқуқи граҷданӣ маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки меъёрҳои соҳаи ҳамаин ҳуқуқ ба танзим мебароранд.

Дар давраи иқтисоди бозор муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ҳуқуқи граҷданӣ ба танзим мебарорад, асосҳои нави худро пайдо мекунамд. Чунончӣ,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқҳои
гражданин худро аз рӯи ирода ва
манфиатҳои ҳеш ба амал мебароранд.

22. Кадом муносибатҳо соҳаи ҳуқуқи
гражданиро дарбар мегиранд?

Ҷавоб. Сохт ва матлаби ҳуқуқи
гражданиро муносибатҳои зерин ташкил
медиханд:

а) муносибатҳои молумулкӣ, ки яке аз
намудҳои муносибатҳои иқтисодӣ ба
шумор мераванд, вале ҳуқуқи граждани на
ҳамаи муносибатҳои иқтисодӣ, балки як
қисми алоҳидаи онҳоро, ки ба молу мулк
алоқаманд ҳастанд, ба танзим мебарорад,
ба қатори онҳо муносибатҳои
истеҳсолоти моддӣ, тақсим ва
истифодабарии ин неъматҳо дохил
мешаванд, муносибатҳои молумулкӣ

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

гуфта, чунин муносибатҳои алоҳидаи ҷамъиятиро эътироф менамоянд, ки оиди соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ қардани неъматҳои моддӣ ба вуҷуд меоянд:

б) муносибатҳои шахсии ғайримолу-мулкӣ, ки дар навбати худ ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд: якум, муносибатҳои шахсии ғайримолу-мулкӣ, ки оиди неъматҳои ғайримоддӣ, яъне маънавӣ ба вуҷуд омада, ба шахсият мансубанд ва аз ӯ ҷудонашавандаанд, чунончӣ, шаъну шараф; дуюм, муносибатҳои ғайримолу-мулкӣ, ки дар натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ба вуҷуд омадаанд, чунончӣ, асарҳои илмӣ, адабиёт ва ғайра; сеюм, муносибатҳои ташикилӣ оиди беҳтар намудани фаъолияти корхонаву ташикилотҳо, ки ба мустақам қардани алоқаи иқтисодӣ равона қарда шудаанд. Муносибатҳои ташикилӣ дар

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

асоси баробарӣ ва таъаббуснокӣ амал мегарданд.

Муносибатҳои таъкилӣ заминае мебошанд барои таъкили муносибатҳои гражданӣ, ки ба таври дилхоҳ ба иҷро расонидани онҳоро пешбарӣ намудааст. Чунин муносибатҳо дар шакли шартнома ҳам ифода мешаванд. Чунончӣ, то бастанӣ шартнома тарафҳо бо ҳамдигар тариқи муносибатҳои таъкилӣ алоқаманд ҳастанд.

23. Ҳуқуқи оилавӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ чиро ифода менамояд?

Ҷавоб. Ҳуқуқи оилавӣ аз меъёрҳои иборат аст, ки муносибатҳои шахсӣ ва молумулкии вобаста ба никоҳ, таълиқи кӯдак, фарзандхонӣ, хешунаборӣ, ба тарбия гирифтани кӯдак пайдошаванд.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

даро ифода менамояд. Ин муносибатҳо байни шахрвандон, шахсони ҳуқуқӣ, шахрвандону давлат пайдо мешаванд.

24. Ҳуқуқи молиявӣ кадом муносибатҳоро дарбар мегирад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи молиявӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқест, ки муносибатҳои соҳаи фаъолияти молиявии давлат (ташаккули буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ, ба иҷро расидани онҳо) қойдоштаро ба танзим медарорад. Меъёрҳои мебошанд, ки онҳо асос ва тартиботи ситонидану ба ҳисоби буҷет гузаронидани андозҳо ва пардохтҳои дигар, инчунин баъзе масъалаҳои дигари ҷамъ овардану тақсим кардани маблағҳо танзим мекунанд. Объекти ҳуқуқи молиявӣ чун дараҷаи иқтисодӣ пул аст. Дар доираи ҳуқуқи

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

граждани, ки дар он пул ҳам объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ шуда метавонад (қарзҳо, иваз кардани асъор ва монанди инҳо) дар ҳуқуқи молиявӣ на усули соҳибхитиёрӣ, балки тарзи ҳукмравоии танзими ҳуқуқ хос мебошад.

25. Ҳуқуқи замин чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқи замин соҳаи ҳуқуқест, ки меъёрҳои танзимкунандаи ҳуқуқи моликият ба замин, муносибатҳои ҳуқуқи истифодаи заминро дарбар мегирад. Вазифаи ин соҳа ба низом даровардани масъалаҳои истифодаи замин ва заминсозӣ, нигоҳ доштан ва тақсими қардани фонди замин мувофиқи таъиноти маъмурию хоҷагии он (давлатӣ, фермерӣ, иҷоравӣ, шахсӣ ва ғайра) мебошад.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

26. Ҳуқуқи кишоварзӣ чиро мефаҳмонад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи кишоварзӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқест, ки фаъолияти кооперативҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳар гуна ширкатҳоро дар соҳаи хоҷагии кишлоқ ба танзим медарорад. Ҳуқуқи кишоварзӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ танзимгари тартиботи ташикл ва фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, иҷорагирон, муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо бо дигар субъектҳо (мақомоти давлат, корхонаҳо, муассисаҳо ва аъзоёни ҳуди хоҷагиҳо); тартиби истифода ва музди меҳнат, тақсимооти фоида буда, хусусиятҳои истеҳсолоти кишоварзиро инъикос менамоянд.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

27. Ҳуқуқи меҳнат доираи кадом муносибатҳои ҳуқуқро фаро мегирад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи меҳнат аз низоми меъёрҳои иборат мебошад, ки муносибатҳои меҳнатии байни корфармо ва кормандро ба танзим медарорад; бастанӣ шартномаҳои меҳнатӣ, вақти кор ва вақти истироҳат, кафолатҳои гуногуни кормандон, ки ба бастан, таъйин додан ё бекор кардани шартномаи меҳнатӣ вобастаанд, ифода менамояд.

28. Ҳуқуқи соҳибкорӣ чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ бо худ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқро ифода менамояд, ки муносибатҳои соҳибкорӣ ва дигар муносибатҳои алоқаманд, аз ҷумла

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

муносибатҳои хусусияти тиҷоратӣ надошта, инчунин муносибатҳоро оиди танзими давлатӣ, муносибатҳои дохили ҷамоияти хоҷагидориро низ ба танзим медарорад.

29. Ҳуқуқи тиҷоратӣ чиро мефаҳмонад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи тиҷоратӣ ҷамъи маҷмӯи меъёрҳои умумӣ ва махсуси ҳуқуқ буда, муносибатҳои молумулкӣ ва ғайри-молумулкии шахсии ба онҳо алоқаманди шахсон ба ҷамоияти тиҷоратӣ машғулбуда ва ё ба иштироки онҳо ба миёномадари ифода мекунад, ки ба баробарӣ, хоҳиши озод, мустақилияти амволи иштирокчиён асоснок карда шудааст. Муносибатҳоро оиди таъкили ҷамоияти савдо дарбар мегирад. Ҳуқуқи

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

тиҷоратӣ, ҳамчун қисми таркибии ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳамон қисме мебошад, ки муносибатҳои гардишоти савдо, тиҷоратро ба танзим медарорад.

Минбаъд ҳамгоми омӯзиши мавзӯҳои фанни мазкур зери мафҳуми ҳуқуқи соҳибкорӣ, инчунин, мафҳуми ҳуқуқи тиҷоратӣ дар назар дошта мешавад.

30. Ҳуқуқи андоз ҳамчун соҳаи ҳуқуқ кадом муносибатҳоро ба танзим медарорад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи андоз маҷмӯи меъёрҳои молиявӣ ҳуқуқие мебошад, ки муносибатҳои андоз, андозбандиро ба тартиб меоварад. Ин муносибатҳо дар қараёни ба ҷо овардани ӯҳдадорӣҳои пардохти андоз ба буҷет пайдо мешаванд. Иштирокчиёни ин муносибатҳо иҷрои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

мақсади андозбандии давлатӣ, андозро таъмин менамоянд.

31. Ҳуқуқи гумрук кадом қисми соҳаи ҳуқуқ мебошад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи гумрук аз меъёрҳои қонунгузори гумрук иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ дар қараёни интиқоли мол ва воситаҳои нақлиётӣ аз сарҳади гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдошавандаро мавриди танзим қарор медиҳанд. Муносибатҳои ҳуқуқии гумрук, ҳамчунон дар соҳаи ташкили фаъолияти мақомоти гумрук, фаъолияти иқтисодии хориҷа мубориза алайҳи ҳуқуқвайронкуниҳои гумрук ва ҷиноятҳо дар соҳаи гумрук ба вуҷуд меоянд.

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

32. Ҳуқуқи экологӣ кадом муносибатҳои ҳуқуқро ба танзим мебарорад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи экологӣ муносибатҳои байни ҷамъият ва табиатро аз нигоҳи иртибот, таъсири мутақобили онҳо танзим мекунад. Вазифаҳои асосии меъёрҳои ин соҳа таъмини ҳифзи табиат, пешгирӣ ва бартарф кардани фаъолияти зараровар ба муҳити табиӣ зист, солимӯ беҳтар сохтани шароити табиӣ зист мебошад.

33. Ҳуқуқи ҷиноятӣ чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқи ҷиноятӣ соҳаи мустақили низоми ягонаи ҳуқуқ буда, иборат аз маҷмӯи меъёрҳои яххелан мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ аст. Дар онҳо нишонаҳои кирдори

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

ҷиноятишуморанда мавҷуданд, асос ва ҳудуди ҷавобгариҳои ҷиноятӣ, шартҳои озод намудан аз он ва ҷазоро муқаррар менамояд.

Ҳуқуқи ҷиноятӣ аз маҷмӯи қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқ иборат аст, ки онҳо аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ бароварда, кирдори ҷиноятӣ, ҳатмӣ будани ҷазо, асосҳои ҷавобгариҳои ҷиноятӣ ва ҷазоро муайян мекунад. Ҳуқуқи ҷиноятӣ муносибатҳои ҷиноятиро ҳуқуқиро ба танзим мебарорад, ки онҳо аз вақти қабули қонун ба вуҷуд омада, дар худ ҳислати огоҳкунӣ ва тарбиявиро пайдо менамояд.

34. Ҳуқуқи мурофиавӣ чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқи мурофиавӣ аз меъёрҳои иборат аст, ки онҳо тартиботи корбарии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

*меъёрҳои соҳаҳои ҳуқуқи моддиро муқаррар
мекунанд (мурофиавии ҷиноятӣ, мурофи-
авии граждани).*

35. Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ чиро
дарбар мегирад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ
меъёрҳоеро дарбар мегирад, ки тартиби
мурофиаро оиди татбиқи парвандаи
ҷиноӣ ба низом медароранд. Ин меъёрҳо
ҳолати ҳуқуқии иштирокчиёни
мурофиаи ҷиноӣ, тартиби гузаронидаи
таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, мурофиаи
судӣ, ҷамъи далелҳо, тарзи шикояти
ҳукмҳои судиро муайян мекунанд.

36. Ҳуқуқи мурофиаи граждани чиро
мефаҳмонад?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Ҳуқуқи муурофияи граҷданӣ мақсаду вазифаҳои муурофияи граҷданӣ, ҳолати ҳуқуқи иштирокчиёни муурофия, тартиби баррасии парвандаҳои граҷдани мақомоти судиро муқаррар мекунад.

36. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ чиро мефаҳмонад?

Ҷавоб. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноӣ тартиби иҷрои ҷазоро баъди қувваи қонунӣ гирифтани ҳукми суд то адои нурран он таъзим мекунад.

37. Матлаби асосӣ ва маҷмаавии соҳаи ҳуқуқ чиро дарбар мегирад?

Ҷавоб. Аз рӯи ягонагии матлаб соҳаи ҳуқуқ ба асосӣ ва маҷмаавӣ тақсим мешавад. Ба таркиби асосӣ меъёрҳои соҳаҳои дигари ҳуқуқ дохил шуда наметавонанд

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

(конституционӣ, граждани ва гайра) Маҷмаавӣ (комплексӣ) аз меъёрҳои иборат аст, ки ба ҳар гуна соҳаҳои ҳуқуқ дохил мешаванд (ҳуқуқи хоҷагидорӣ, ҳарбӣ, савдо, назорати прокурорӣ ва гайра).

38. Низоми қонунгузорӣ чист ва аз чӣ иборат аст?

Ҷавоб. Низоми қонунгузорӣ маҷмӯи санадҳои меъёри ҳуқуқест, ки дар онҳо хусусияти дохилии мазмун ва сохтори ҳуқуқ объективӣ инъикос карда мешаванд. Ин низом ифодаи зоҳирии низоми ҳуқуқ мебошад. Низоми ҳуқуқ ҳастии ҳақиқии ҳудро маҳз дар санадҳо, ҳуҷҷатҳои дақиқ ва шаклан муайянишуда дарёфт мекунанд. Низоми қонунгузорӣ дар натиҷаи нашр кардани меъёрҳои ҳуқуқ, ки дар санадҳои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

расмӣ асоснок карда, ба тартиб дароварда мешаванд, ба вуҷуд меояд.

Дар низоми қонунгузорӣ сохти маҷмаавӣ вобаста ба объекти танзими ҳуқуқ ва низоми идораи давлат ба вуҷуд меояд. Қонунгузориҳои ҳифзи табиат, нақлиёт, санадҳои меъёри муайянкунандаи вазъи ҳуқуқи гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоиро (ҷавонон, занон, соҳибкорон ва ғайра) ба онҳо нисбат додан мумкин аст.

39. Сарчашмаи ҳуқуқ чист?

Ҷавоб. Сарчашмаи ҳуқуқ гуфта, шаклҳои дар қонунҳо пешбинӣшудаи ифодаи расмӣ мазмун дохили ҳуқуқро (меъёрҳо, ғояҳои асосӣ, талаботи ҳуқуқ) меноманд, ки ҳаққи воқеии ҳуқуқро таъмин мекунанд. Азбаски мазмун дохили ҳуқуқро, ғайр аз меъёрҳои ҳуқуқи

позитивӣ, боз шарту талаботи ҳуқуқи
фитрӣ ташикил медиҳанд, шакли ифодаи
берунаи (расмӣ) ҳуқуқро низ онҳо ташикил
мекунанд. Масалан, ҳуқуқҳои фитрии
инсон, талаботи қонунии ҳуқуқ, шартҳои
адолат ва озодӣ дар ҷомеаи мо дар шакли
конститутсия ифода ёфтаанд. Бо иборати
дигар, конститутсия, кодексҳо, қонунҳо
ва сарчашмаҳои ҳуқуқи позитивӣ буда,
айни замон шакли ифодаи расмӣ
(инъикос ва кафолати давлат) ҳуқуқи
фитрӣ мебошанд.

40. Кодекс чист ва кадом намудхоро
дорад?

Ҷавоб. Санади меъёри ҳуқуқест, ки дар
худ маҷмӯи васеи меъёрҳои умумии ҳатмии
рафторро асоснок намудааст. Доираи
муносибатҳои ҳуқуқии соҳаи муайяно

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

дарбар гирифтааст, ки татбиқшавиш он барои ҳамагон ҳатмӣ мебошад. Дар низоми қонунгузорӣ чунин намудҳои кодекс вуҷуд доранд: кодекси граждани, кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, кодекси ҷиноятӣ, кодекси муурофияи суди иқтисодӣ, кодекси андоз, меҳнат, гумрук, замин, манзил, оила, об, ҳаво, ҷангал.

Масалан, кодекси граждани вазъи ҳуқуқи иштирокчиёни аҳдҳои граждани, асосҳои ба миён омадан ва тартиби татбиқи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи дигари ашё, ҳуқуқ ба натиҷаҳои фаъолияти зехнро муайян намуда, ӯҳдадориҳои шартномавӣ ва ӯҳдадориҳои дигар, инчунин муносибатҳои молумулкӣ ва муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки ба баробарӣ, мухторияти хоҳишу ирода ва

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

мустақилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамоянд. Аз ҷумла, муносибатҳои оилавӣ, меҳнатӣ, муносибатҳои марбут ба истифодаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зистро қонунҳои граждани танзим менамоянд.

41. Қонун чист ва намудҳои он кадомҳоянд?

Ҷавоб. Санади меъёри ҳуқуқест, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи алоҳидаи ҷамъиятӣ ба танзим мебарорад. Аз тарафи давлат қонунҳои бисёр қабул карда шудаанд, ки тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти имрӯзро дарбар гирифтаанд. Муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон дар асоси муқаррароти қонунҳо танзим гардида, ба роҳ монда шудаанд. Масалан, «Дар бораи

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғайра.

42. Муносибати ҳуқуқӣ чист?

Ҷавоб. Муносибати ҳуқуқӣ муносибатҳои қамъиятии дар асоси талаботи меъёрҳои ҳуқуқ (қонун) ба вучудодае мебошанд, ки иштирокчиёни онҳо ҳуқуқҳои субъективӣ ва ӯҳдадориҳои ҳуқуқии аз тарафи давлат кафолат додашударо соҳибанд. Муносибати ҳуқуқӣ алоқаест байни субъектони (дорандагони) ҳуқуқ, ки дорои ҳуқуқҳои зеҳнӣ (субъективӣ) ва вазифаҳои ҳуқуқиянд.

43. Муносибати ҳуқуқӣ чӣ гуна
нишонаҳо дорад?

Ҷавоб. Муносибати ҳуқуқӣ ҳамчун
намуди махсуси муносибатҳои ҷамъиятӣ
бо ҷунин нисонаҳои худ фарқ мекунад.

1. Муносибатҳои ҳуқуқӣ танҳо дар
асоси меъёрҳои ҳуқуқ, ки дар онҳо ҷидаи
давлат ифода ёфтаанд, ба вуҷуд меоянд.
Меъёрҳои ҳуқуқ нақши умумии рафтор
мебошанд, ки муносибатҳои ҳуқуқӣ бояд
ба онҳо мувофиқат кунанд.

2. Иштирокчиёни муносибатҳои
ҳуқуқӣ соҳиби ҳуқуқҳои субъективӣ ва
ӯҳдадорҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

3. Муносибатҳои ҳуқуқӣ бо меъёрҳои
ҳуқуқ танзим карда мешаванд, ки онҳо
шароити пайдоиши муносибатҳои
ҳуқуқро ошкор месозанд, иштирок-
кунандагони ин муносибатро муайян ва

чораҳои аз вайронкунӣ муҳофизат
кардани онро нишон медиҳанд.

4. Муносибатҳои ҳуқуқӣ аз тарафи
давлат аз вайронкунии кафолатнок
муҳофизат карда мешаванд. Дар асоси
меъёрҳои ҳуқуқ ҷавобгариҳои ҳуқуқии
шахсоне, ки ӯҳдадорӣҳои ҳуқуқиро вайрон
кардаанд, ё ба амалигардонии ҳуқуқҳои
субъективӣ монеъ шудаанд, аниқ муайян
карда мешавад.

5. Ба намудҳои тақсимкунии
муносибатҳои ҳуқуқӣ аз рӯи асосҳои
гуногун ба амал бароварда мешавад.

6. Муносибатҳои ҳуқуқиро, пеш аз
ҳама, чун меъёрҳои ҳуқуқ аз рӯи аломати
соҳавӣ ба давлатӣ-ҳуқуқӣ, маъмурӣ-
ҳуқуқӣ, гражданинӣ-ҳуқуқӣ, ҷиноятӣ-
ҳуқуқӣ ва ғайра ҷудо кардан мумкин аст.

44. Субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ гуфта чиро мефаҳманд?

Ҷавоб. Субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ иштирокчиёни мушаххаси муносибатҳои ҳуқуқӣ буда, онҳо ҳуқуқҳои муайяни субъективӣ ва ин ё он ўҳдадориҳои ҳуқуқиро ба зимма доранд. Субъектҳои ҳуқуқӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие мебошанд, ки аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ дорандаи ҳуқуқҳои субъективӣ ва ўҳдадориҳои ҳуқуқӣ, иштирокчиҳои муносибатҳои ҳуқуқӣанд. Дар аҷаи муайяни одамонро субъектҳои ҳуқуқ шуморида, давлат ба онҳо қобилияти соҳибҳуқуқӣ, яъне қобилияти доштани ҳуқуқи ўҳдадорихоро медиҳад.

45. Шахси воқеӣ чист?

Ҷавоб. Шахсони воқеӣ шаҳрвандоне мебошанд, ки соҳибҳуқуқанд. Шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа, ки дар ҳудуди Тоҷикистон қарор доранд, шахсони воқеӣ ҳисоб меёбанд.

46. Шахси ҳуқуқӣ чист?

Ҷавоб. Ташкилоте (корхона, муассиса) шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият, нешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии таъҷилии молу мулкро дошта, аз рӯи ўҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъул аст дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, ўҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад.

47. Шартнома чист?

Ҷавоб. Шартнома мувофиқи меъёрҳои моддаи 452 Кодекси граҷданӣ созиши ду ё якчанд шахс барои ба вуҷуд овардан, тағйир додан ё қатъи ҳуқуқ ва ўҳдадории граҷданӣ мебошад. Шахрвандон ва шахси ҳуқуқӣ дар бастании шартнома мустақил мебошанд. Маҷбур кардан ба бастании шартнома, ба истисноии ҳолатҳои, ки вазифаи бастании шартнома дар қонун ё ўҳдадории ихтиёран қабулгардида пешбинӣ шудааст, иҷозат дода намешавад. Шартнома бояд ба қоидаҳои барои тарафҳо ҳатмие мутобиқат кунад, ки бо қонун ё дигар санади ҳуқуқии (меъёрҳои императивӣ) дар лаҳзаи бастании шартнома амалкунанда муқаррар карда шудаанд.

48. Шартномаи (қарордод) меҳнатӣ чист?

Ҷавоб. Шартномаи (қарордод) меҳнатӣ созишнома байни корфармо ва корманд аст, ки дар он бояд ҷои кор, вазифаи меҳнати корманд, рӯзи оғози кор, мӯҳлати амали шартномаи меҳнатӣ, ҳаҷми музди меҳнат, давомнокӣ ва низоми вақти кор, давомнокии рухсатии меҳнатӣ ва дигар шароитҳои меҳнат нишон дода мешаванд. Сатҳи ҳуқуқҳо ва кафолатҳои меҳнати кормандонро, ки санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқ муқаррар намуданд, ҳангоми бастанӣ шартнома наметавонанд кардан мумкин нест.

49. Мафҳуми қонунии фаъолияти соҳибкорӣ чӣ гуна тавсиф мешавад?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб: Соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун ба қайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани хидмат равона карда шудааст. Мафҳуми мазкур аз моддаи 1-уми Кодекси граҷдании Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд.

50. Ҳуқуқвайронкунӣ чист?

Ҷавоб. Ҳуқуқвайронкунӣ кирдори зиддиҳуқуқӣ ва гунаҳгорунаи шахси қобили зараррасонест, ки ба тартиботи муқарраркардаи ҷамъият таҷовуз карда, ба ҷамъият зарар мерасонад. Ҳуқуқвайронкунӣ амали ба ҷомеа зараровар,

гунаҳгоруна ва зиддиҳуқуқи шахси дорои қобилияти амалкунӣ аст. Ҳуқуқ-вайронкунӣ, азбаски истифодаи чораҳои ҷавобгари ҳуқуқиро (қарима, аз озодӣ маҳрум кардан ва ғайра) дар назар дорад, дорои як қатор аломатҳо мебошад. Дар сурати ҳозир набудани онҳо ё яке аз онҳо амали содиршуда зиддиҳуқуқӣ нест ва шахс сазовори ҷазо ва дигар чораи ҷавобгари ҳуқуқӣ шуда наметавонад. Ба монанди агар ҷиноятро шахси номукаллаф содир кунад, вай тобеи ҷавобгари ҷиноӣ намешавад. Бинобар он, бо мақсади таъмини қонуният дар ҷараёни истифодаи ҷавобгари ҳуқуқӣ, гирифтани пеши роҳи худсарӣ, сӯиистеъмоли мансаб дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қонун аломатҳои ҳуқуқвайронкуниро пешбинӣ мекунад.

САВОЛ ВА ҶАВОБ ДАР БОРАИ ВАЗЪИ ИҚТИСОДИВУ ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Масъалаҳои умдатарини иқтисодӣ кадомҳоянд?

Ҷавоб. Вобаста аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ масъалаҳои умдатарини иқтисодӣ гуногун буда метавонанд. Аммо, маъмултарини онҳо чунин матраҳ мешаванд: чӣ истеҳсол кунем, яъне кадом намуди ашё ё мол моли стратегӣ қарор дода шавад ва имконоти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеҳсоли чунин молҳо ё хадомоти куллан рақобатпазир даст

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

диҳад; чӣ гуна, ё чӣ тавр истеҳсол кунем, яъне бо истифода аз кадом захираҳои моддиву меҳнатӣ ва молиявӣ истеҳсоли молу хадамоти интихобшударо ба роҳ монем, ки бартарияти мутлақи рақобатнокиро таъмин карда тавонад; барои кӣ истеҳсол кунем, яъне бозоре, ки моли мунтахаби мо ба он нигаронида шудааст, метавонад, даромади тӯлонӣ ва устуворро таъмин карда бошад, ё худ барои кадом категорияи харидорон истеҳсол кунем, ки дар рақобат ғолиб бароем.

Дар Паёми Президенти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавоб додан ба саволҳои калидии иқтисодиёт, ки дар боло овардем, се ҳадафи асосии стратегӣ матраҳ гаштааст: аввал, истиқлолияти энергетикӣ; дуввум,

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ; сеюм, таъмини амнияти озуқаворӣ.

Танҳо ба шарти ноил гаштан ба ин се ҳадафи стратегӣ метавон масоили умдатарини иқтисодиёти кишварро ба таври созанда ҳал намуд.

2. Ҳадафи асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи муосири рушд чӣ гуна матраҳ мегарад?

Ҷавоб: Ҳадафи асосии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 чунин матраҳ гаштааст: тақвияти пайгиронаи рушди босуботи иқтисодии Тоҷикистон ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, бахусус, тавассусти таъмини

истиқлолияти энергетикӣ, амнияти
озуқаворӣ ва баровардани мамлакат аз
бунбасти коммуникатсионӣ, ҳамзамон
инкишофи босуръати соҳаҳои бунёдӣ дар
заминаи рушди баҳши хусусӣ мебошад, ки
дар давраи гузариш рушди устувори иқ-
тисодиёти моро таъмин менамояд.

3. Рушди иқтисодӣ чӣ гуна тавсиф
мешавад?

Ҷавоб. Дар шакли умумӣ рушди
иқтисодӣ тағйироти миқдориву сифатии
натиҷаҳои истеҳсолот ва омилҳои онро
ифода менамояд (яъне ҳосилнокии онҳо).
Рушди иқтисодии кишвар асосан аз рӯи
афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти до-
хилӣ (ММД) баҳо дода мешавад.

Ин афзоиширо бо ду нишондиҳандаи бо
ҳам алоқаманд арзёбӣ намудан мумкин

аст: афзоиши ММД-и воқеӣ дар фосилаи муайяни вақт ва афзоиши ММД ба ҳар сари аҳоли.

4. Солҳои охир рушди иқтисодии Тоҷикистонро аз рӯи афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чӣ гуна арзёбӣ кардан мумкин аст?

Ҷавоб. Агар ҳафт соли охири тараққиёти иқтисодиро аз назари таҳлил гузаронем, чунин тамоюли рушд пеши назар меояд: маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 9,3 миллиард сомони соли 2006 соли 2012 то 36,2 миллиард сомонӣ афзуда, суръати афзоиши воқеии солҳои он ба ҳисоби миёна 7 фоизро ташкил дод, ки ин аз рушди устувори иқтисодиёти мамлакат шаҳодат медиҳад. Дар ин давр маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аз 1335 то

4580 сомони ё 3,4 баробар зиёд гардид. Даромадҳои пули аҳоли 4,2 баробар, ҳаҷми пасандозҳо ҷаҳоруним ва маоши миёнаи воқеии як корманд панҷуним баробар афзоиш ёфт.

5. Нақши буҷети давлат дар таъмини рушди иқтисодӣ дар чӣ эҳсос мегардад?

Ҷавоб. Буҷети давлат нақшаи молиявии солони давлат маҳсуб гашта, аз қисми даромад ва хароҷот иборат мебошад. Хароҷот ва даромадҳои давлат на танҳо барои таъмини хадомоти давлат, балки инчунин барои таъсиррасонидан ба вазъи макроиқтисод низ истифода бурда мешаванд. Ҳадафи асосии таъсиррасонии давлат тавассути харҷи дахл ҳаҷм ва динамикаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мебошад. Ҳамин тавр, бо афзо-

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

иши даромадҳои буҷет, давлат имкони
афзудани хароҷоти буҷетро низ дорад.
Хароҷоти буҷетро асосан харидҳои
давлатӣ таъкил доданашон мумкин аст.
Азбаски хариди давлатӣ ҳаҷми пешниҳоди
маҷмӯавиро афзун менамояд, дар натиҷа
ба афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ низ сабаб мегардад. Чун аллакай
медонем, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти
дохилии воқеӣ яке аз нишонихандаҳои
рушди иқтисодист.

6. Соҳаи саноат дар иқтисодиёти
миллӣ чӣ мавқеъ дорад?

Ҷавоб. Саноат соҳаи таркибии
иқтисодиёти миллӣ буда, раванди пурраи
коркард, истеҳсол ва ба истеъмолкунанда
расонидани маҳсулоти тайёрро дар назар
дорад. Соҳаи саноат коркарди масолеҳи

истеҳсоли хоҷагии қишлоқро низ дар назар дошта, бо соҳаи кишоварзӣ робитаи зич дорад. Дар иқтисодиёти Тоҷикистон аз соли 2005 то имрӯз мавқеи соҳаҳои саноат дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзуда истода бошад ҳам, бо ифодаи фоиз (ҳиссаи саноат дар ММД) рӯ ба таназзул ниҳодааст.

Ҳамин тавр, ҳиссаи саноат дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон аз 18 фоизи соли 2005 то 11 фоизи соли 2012 омада расидааст. Бо вуҷуди ин, нақш ва мақоми саноат дар созмон додани ҷойҳои нави кор, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва умуман таъмини рушди иқтисодӣ хеле назаррас буда, дар бобати рушди минбаъдаи саноат ҷораҳои муассири ҳукуматӣ дар назаранд. Имрӯз мавриди эътироф аст, ки

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

*тараққиёти саноат ва таъмини
рақобатпазирии маҳсулоти саноат
бидуни истифодаи васеи натиҷаҳои
инноватсия имкон надорад.*

7. Барои чӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар аксари ҳолатҳо чун мамлакати
аграрӣ муаррифӣ мегардад?

Ҷавоб. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ташаккули соҳаи кишоварзиро чун соҳаи
асосии рушди иқтисодӣ қарор додааст.
Дар рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ
Тоҷикистон таҷрибаву таърихи ганӣ ҳам
дорад. Дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ҶТ
манбаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ,
бахусус пахта мубаддал ғашта буд.
Ҳамин тавр, аз соли 2005 инҷониб ҳиссаи
бахши кишоварзӣ дар арзиши маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ аз 21,4 фоиз то 18,7

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷоиза имрӯзаро ташкил додааст. Тоҷикистон барои минбаъд ташаққул додани соҳаи кишоварзӣ аксари имкониятҳои табииву иқлимиро дошта бошад ҳам, барои рушди воқеии бахши аграрии иқтисодиёти милли қалби сармоягузори ватаниву хориҷӣ хеле муҳим аст.

8. Рушди соҳаи хидматрасонӣ дар даври Истиқлолият то кадом сатҳ ба назар мерасад?

Ҷавоб. Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол соҳаи хидматрасонӣ аз рӯи ду самти асосӣ рушд ёфта истодааст. Самти аввал хидматрасони бозор буда, арзиши ин хидматҳо беподои нестанд, яъне аз ҳисоби истеъмолкунанда пардохта мешавад. Ҳиссаи асосии

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

хидматхоро, албатта, хидматрасониҳои бозор ишғол мекунад. Хидматрасониҳои ғайрибозорӣ бошад асосан аз ҳисоби маблағҳои буҷет расонида, хидматҳои тиббӣ, таълимӣ, иҷтимоӣ ва ғайра вобастабударо дарбар мегирад. Мавқеи хидматрасониҳои таълимӣ дар сатҳи маълумоти миёна, миёнаи махсус ва касбӣ, маълумоти олии касбӣ рӯз то рӯз рушду нумӯъ ёфта истодаанд. Дар бозори ин намуди хадамот бештар он муассисаҳое, ки ҷавобгӯи ниёзҳои бозори байналмилалӣанд, соҳиби мартаба ва мақоми хос буда, нисбати омода намудани мутахассисони баландихтисос талаботи бозори меҳнат торафт ҷиддию паҳно шуда истодааст.

9. Бўҳронҳои молиявӣ иқтисодии
ҷаҳонӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон чӣ
таъсири дошта метавонанд?

Ҷавоб. Иқтисодиёти Тоҷикистон
хусусиятҳои ба худ хос дошта, дар рушд
дучори зуҳуроти бўҳрони бозор ғайста-
аст. Дар навбати худ оқибатҳои мавҷи
бўҳронҳои молиявӣ иқтисодии ҷаҳонӣ
низ ба иқтисодиёти миллӣ бетаъсир нес-
танд. Агар таъсири воқеии бўҳрони
молиявии ҷаҳонии соли 2008-ро мисол
орем, нишондиҳандаҳои макроиқтисодии
асосӣ дучори чунин тағйирот ғайстанд:
аллакай дар семоҳаи сеюми соли 2008
ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3% паस्त
рафта, 3,6 млрд долларро ташкил дод.
Таваррум бошад, мутобиқи маълумоти
расмӣ дар 10 моҳи соли 2008-ум 13,1
фоизро ташкил додааст. Аммо, ба

таназулли истеҳсолоти саноат нигоҳ
накарда, суръати афзоиши ММД соли
2008 назар ба соли 2007-ум 7,9 фоизро
ташкил додааст, ки бевосита аз чораҳои
муассири Ҳукумати ҚТ ва вазоратҳои
дахлдор шаҳодат медиҳад.

10. Ислоҳоти иқтисодӣ дар
мамлакати мо кай оғоз ёфта, чӣ натиҷа
дод?

Ҷавоб. Баробари ба даст овардани
Истиқлолият, соли 1991, дар кишвари мо
ислоҳоти иқтисодӣ оғоз ёфтааст. Табад-
дулоти иқтисодиёти миллӣ аз низоми
маъмурифармондеҳӣ ба иқтисодиёти
бозор дар назди ҷомеаи кишварамон
муаммои зиёд ба миён овард, ки дар байни
ин муаммоҳо таъмини рушди самаранокӣ
аввалиндараҷа ба ҳисоб мерафт. Аввали

солҳои 90-уми қарни XX Тоҷикистонро
буҳрони бо ном «гузариш» (транс-
форматсионӣ) фаро гирифт, ки он то
соли 1996 давом ёфт. Дар ин марҳила дар
мамлакат буҳрони сиёсӣ низ рӯи кор
омад, ки сабаби асосии ҷанги шаҳрвандӣ
гардид. Оғози ислоҳоти иқтисодӣ дар
Тоҷикистон бо сабаби баланд будани
шиддати сиёсӣ иҷтимоӣ ба мушкилоти
зиёд дучор шуда буд.

11. Давраҳои сикли иқтисодӣ
чистанд ва оё Тоҷикистон чунин
давраҳоро аз сар гузаронидааст?

Ҷавоб. Агар дар асоси маълумоти
омор тағйирёбии ҳаҷми маҷмӯи
маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро дар
таъли 20 соли Истиқлолият таҳлил
намоем, пас, ба ҳулоасе омадан мумкин

аст, ки дар мо давраҳои сикли иқтисодӣ воқеъ гаштаанд. Тафсири ин гуфтаҳо чунин аст, ки аз соли 1991 то соли 1996 дар иқтисодиёти миллӣ таназзули устувор ба назар мерасад. Соли 1996 бошад, чун давраи ба вожа «стагнатисионӣ» тасвир гашта, аз соли 1997 дар иқтисодиёти мамлакат оғози давраи эҳё ба назар мерасад. Яъне, дар динамикаи ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ лапишхое ба назар мерасанд, ки аз мавҷудияти давраҳои сикли иқтисодӣ дарак медиҳанд. Дар маҷмӯъ давлати тозабунёди Тоҷикистон дарозии 20 соли соҳибистиклолӣ таназзули трансформатсиониро паси сар намуда, рӯ ба тараққӣ ниҳодааст.

12. Нишондиҳандаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба сари аҳоли чист ва он чиро баҳо медиҳад?

Ҷавоб. Таҳлили сохтори истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ нишон медиҳад, ки дар иқтисодиёти мамлакат тараққиёти бештари соҳаи хидматрасонӣ ба назар мерасад. Аммо барои баҳои воқеӣ додан ба сифати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зарур аст, ки ММД ба ҳар сари аҳоли муайян карда шавад.

Албатта, мушкилоти аз ҷанги шаҳрвандӣ ба миёномада ба сатҳи зиндагии мардум бетаъсир наместонад. Бо назардошти ҳамин нуктаву омилҳо, аз соли 1991 то соли 2011 ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳоли динамикаи аҷибро аз сар гузаронидааст. Агар солҳои оғози

ислоҳоти иқтисодӣ (1991) то соли 2000 он ба ҳаҷми ММД баробар рушд ёфта бошад, аз соли 2000 то имрӯз рушди нишондиҳандаи ММД ба ҳар сари аҳоли аз динамикаи ҳаҷми ММД тафовут ба самти пастравӣ дорад. Масалан, агар ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии аслии соли 2010 нисбат ба соли 1991-ум 85,5 фоизро таъкил карда бошад, нишондиҳандаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳоли соли 2010 ба 58,8 фоизи соли 1991 баробар гаиштааст, ки тафовути назаррасеро нишон медиҳад.

Ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки дар 20 соли сипаригаишта дар сохтор ва таркиби маҷмӯи талаботи иштирокчиёни бозор (давлат, ширкатҳо ва хонаводаҳо) низ тағйироти куллӣ ба миён омадааст, зеро аввали солҳои 90-ум ҳамаи қисматҳои

мачмӯи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи хароҷот тамоюли пастравӣ дошта, танҳо аз соли 1997 ин нишондиҳандаҳо рӯ ба болоравӣ ниҳодааст. Лекин, мавриди зикр аст, ки байни қисматҳои таркибии мачмӯи маҳсулоти дохилӣ нишондиҳандаи содироти соф рӯ ба таназул ниҳодааст, ки аз афзоиши ҳаҷми воридот шаҳодат медиҳад.

13. Зиёдшавии ҳаҷми воридот аз содирот чӣ оқибатҳо дошта метавонад?

Ҷавоб. Агар сохтори таркибии мачмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар солҳои соҳибистиқлолӣ аз назари таҳлили сатҳӣ гузаронем, маълум мегардад, ки содирот рӯ ба пастравӣ ниҳодааст. Дар натиҷа, албатта, воридот тадриҷан афзудааст.

Худ аз худ зиёдшавии воридот аз содирот
зуҳуроти манфӣ буда натавонад ҳам, дар
шароити Тоҷикистон ин зуҳурот аз
ҳисоби таназзулҳои соҳаи саноат,
рақобатпазирии сустии маҳсулоти ватанӣ
арзиши аслии баланди воҳиди маҳсулоту
хадамот ба миён омадааст. Зиёдшавии
воридот аз як тараф, сабаби фалаҷ
гаштани истеҳсолоти дохилӣ бошад, аз
тарафи дигар, сабаби чунин зиёдшавии
воридот, густариши муносибатҳои
иқтисодии байналмилалӣ низ ба ҳисоб
меравад.

14. Ба амнияти молиявӣ
иқтисодии Тоҷикистон кадом хатарҳо
таҳдид карданашон мумкин аст?

Ҷавоб: Амнияти молиявӣ қумҳурии аз
тариқи низоми буҷети мамлакат, пеш аз

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

ҳама, устувориш он таъмин карда мешавад. Пас барои таъмини даромадҳои устувори буҷети давлат заминаи андоз бояд рушд ёбад.

Омилҳои зерин дар соҳаи андоз ба амнияти молиявии давлат хатарҳои қиддӣ эҷод менамоянд:

- аз андоз сар кашидани андозсупорандагон тавассути пинҳон кардани даромади воқеӣ;

- боқӣ мондани ҳиссаи муайяни иқтисодиёти пинҳонӣ (аз ҷумла, дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ);

- пинҳон кардани сармоя, фонда ва ҳаҷми гардиши молиявӣ-хоҷагидорӣ, ба беруни марз равона гиштани сармояи соҳибкорони ватанӣ ва ғайра.

15. Нақши низоми андоз барои рушди иқтисодӣ дар чист?

Ҷавоб. Ҳамоҳангсозии вазифаҳои фискалӣ (ҳазинасозӣ) ва танзимоти низоми андоз дар таъмини амнияти молиявӣю иқтисодии кишвар, ҳамзамон барои таъмини заминаи рушди иқтисодӣ бағоят зарур аст, зеро ба воситаи низоми андоз самтҳои асосии аҳдофи сиёсати иқтисодии давлат шакл мегиранд. Дар ин росто нақши муҳими низоми андоз барои ҷалб ва марказонидани захираҳои молиявӣ дар ихтиёри давлат бағоят бузург аст.

Илова бар он, андозҳо дар шароити иқтисодиёти бозор воситаи ягонае мебошанд, ки тавассути онҳо давлат ҳазина марказонидаи воситаҳои пулро ташкил менамояд ва бо ҳамин васила

амнияти умумидавлати иқтисодиёро таъмин мегардонад.

16. Андоз чист ва барои рушди иқтисодиёт чӣ мавқеъ дорад?

Ҷавоб. Андоз пардохти ҳатмӣ ба хазинаи давлат ба ҳисоб меравад. Он тавассути қонунгузори дахлдор муқаррар гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад. Яъне, андозсупоранда маблағи андозро аз рӯи меъёри муқарраргардида мепардозад ва бар ивазиш подоши воқеиро интизор буда наметавонад.

Маблағи андозҳои пардохташуда дар хазинаи давлат ҳам оварда, сипас, барои иҷрои вазифаву ӯҳдадорие, ки давлат дар ӯҳои худ дорад, масраф мешавад. Аз ҷумла, давлат ӯҳдадор аст, марзубуми

мамлакатро ҳифз намояд, манфиатҳои
қишрҳои гуногуни ҷомеаро ҳимоя кунад
ва дар маҷмӯъ барои тараққиёти
иқтисодиву иҷтимоии мамлакат фазои
мусоид фароҳам оварад, ки бидуни
маблағгузорӣ аз ҳазинаи давлат имкон
надорад.

Пас, агар шартҳои ҳатмӣ будан ва
беподошиву бебозгаштии андоз риоя
нагардад, иҷрои вазифаҳои давлатӣ низ
ба мушкилоти зиёд дучор мешавад.

17. Риояи қонунгузориҳои андоз аз чӣ
вобаста аст?

Ҷавоб. Олимони соҳаи андоз ва ҳам
коршиносону намояндагони маъмурияти
андоз оид ба ин суол дар маҷмӯъ назари
хеле ҳам наздик доранд. Қонунгузориҳои
андоз аз тарафи андозсупорандагон

танҳо ҳангоми риояи шартҳои зерин
эътироф карда мешавад: гарони воқеи
андоз бояд қобили қабул бошад, яъне
барои пешбарии фаъолияти соҳибкорӣ
монеа эҷод накунад; қонунгузори андоз
бояд ба маротиб содда ва оммафаҳм
буда, машваратҳои андоз барои
андозсупоранда шаффофу дастрас бо-
шанд; сатҳи фарҳанги мардум ва
маълумоти касбии андозсупорандагон
барои дарки воқеи моҳият ва мақоми
андоз кофӣ бошад (яъне, дар ҳоли
надоштани фарҳанги баланд ва сатҳи
муайяни маълумот, андозсупоранда бо
ҳар васила мекӯшад, аз риояи
қонунгузори андоз сар печад, ки ин барои
худи ӯ низ муаммоҳои ҷиддӣ эҷод
менамояд); маъмурини соҳаи андоз
(мақомоти андоз) аз ҳисоби кадрҳои

интиҳоб таҳия шуда, ҷиҳати баланд бардоштани таҳассус, малака ва салоҳияти касбии онҳо бояд чораҳои муассир ба таври ҳамешагӣ татбиқ гарданд.

18. Агар соҳибкор аз андоз сар печад, чӣ оқибатҳо дорад?

Ҷавоб. Якум, андозсупоранда ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад, ки ҷавобгариш маъмурӣ, молиявӣ ва ҳатто ҷиноиро меангезад. Дар натиҷа соҳибкор худро ба хавфи (риск) андоз андармон намуда, тараққиёти фаъолиятиашро зери хатар мегузорад.

Дуввум, ҳазинаи давлат аз ин ҳисоб коҳиш ёфта, сатҳу сифати хидматҳои давлат низ (аз қабили тандурустӣ, маориф, амният, шахрдорӣ ва ғайра) паст

шуда, шиддатнокӣи иҷтимоӣ тезу тунд гардиданиш мумкин аст.

Сеюм, дар натиҷаи бо низом саркашидани соҳибкор аз риояи қонунизории андоз, баҳии Ҳинҷони иқтисодӣи миллӣ ривож ёфта, боиси нуқсонҳои сершумори рушди ҷомеа мегардад. Инҳо оқибатҳои асостаринанд. Ин ҷо бо андаке дарки маъно оқибатҳои номатлуби сершумореро ҳам матраҳ кардан мумкин аст.

19. Оё имрӯз гаронии андоз қобили қабул аст?

Ҷавоб. Ҷомеаи мутамаддин низоми иқтисодиву сиёсии ҳеҷро аз тариқи ислоҳоти пайғирона ҳатто бо ислоҳу рафъи камбудихову ғалатҳои ҷойдошта ташиаккул медиҳад. Аз ин рӯ низоми

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бист соли охир чандин марҳилаи ислоҳотро аз сар гузаронидааст. Ҳадаф аз ислоҳоти низоми андоз, қабл аз ҳама, ба таври оқилона матраҳ намудани гаронии андоз ва ҳадди имкон соддаву осонбаён намудани қонунгузорию андоз аст. Имрӯз, баъди ислоҳоти охирини соли 2012, низоми андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиба содда шуда, гаронии андоз низ қобили қабул аст. Аз ҷониби соҳибкорони хурду миёнаи мамлакат дар бобати гаронии нави андоз хеле сару садо ба баланд шуданд, ки баъзе сабабҳои объективӣ доштанд. Аввалан, соҳибкор то имрӯз ба андозбандии хеле содда аз тариқи патент одат пайдо карда, даромади воқеии ӯ аз доираи андозбандӣ ғайриқонун менамуд. Акнун ӯ барои қабули масъулияти ҷадид бояд

фарҳанги баланд ва маълумоти кофӣ дошта бошад, ки ин вазифа бидуни ташикили курсҳои кӯтоҳмуддати осону содда имконпазир аст. Танҳо ташикили вохӯрӣ бо соҳибкорон ё гуфтугӯи мустақим тариқи телевизион ва радио нокифоя аст. Зарур аст, ки соҳибкорон ба курсҳои кӯтоҳмуддати асосҳои муосири соҳибкорӣ ба таври ихтиёрӣ ҷалб карда шаванд. Барои иҷрои ин вазифа зарур аст, ки хидмати технопаркҳои махсуси донишгоҳу донишқадаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ ба таври нахно истифода бурда шавад.

20. Шомил шудан ба узвияти Созмони умумиҷаҳонии савдо барои соҳибкории тоҷик чӣ гуна самараҳои мусбат мебахшад?

Ҷавоб. Шомил шудан ба Созмони
умумиҷаҳони савдо (СУС), ки
ташкилоти бонуфузи байналхалқӣ ба
ҳисоб меравад, ба соҳибкорон
имкониятҳои зиёде муҳайё менамояд:

- наст шудани монеаҳои савдои
байналмилалӣ байни 158 давлати аъзои
СУС, ки дар натиҷа иқтисодии содироти
корхонаҳои маҳаллӣ афзун мешавад;

- имкониятҳои ҷалби сармояҳои
хориҷӣ барои соҳибкорон осонтар
мегардад;

- имкониятҳои тараққӣ додани
соҳаи аграрӣ васеътар мешавад;

- аз ҳисоби наст шудани мизони
тарифҳои гумрук воридоти ашё ва
технологияҳо арзон ва осонтар мегардад.

21. Пас аз шомил шудан ба узвияти Созмони умумиҷаҳонии савдо истеҳсолкунандагони маҳаллӣ аз сабаби пуршиддат шудани рақобати байналхалқӣ оё дар бозори Тоҷикистон осеб намебинанд?

Ҷавоб. Ба давлатҳое, ки нав ба СУС аъзо мешаванд, одатан давраи омодагӣ пешниҳод карда мешавад, ки дар ин муддат бояд тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ба пурзӯр шудани рақобат омода шаванд. Боиси қайд аст, ки Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон бо дигар вазорату муассисаҳои дахлдор дар давраи омодагӣ бояд тамоми чорабиниҳои протекционистӣ, яъне тарафгириро истифода баранд.

22. Оё барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ тартиб додани бизнес-нақша зарур аст?

Ҷавоб. Бизнес-нақша барои ташкил ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун қутбнамо хидмат менамояд. Одатан, бизнес-нақша аз чунин қисмҳои асосӣ иборат аст:

- муқаддима;
- маълумот дар бораи мол ё хидматрасонӣ;
- маълумот дар бораи таҳлили бозор (ғунҷоии бозор, рақобат ва рақибон, дурнамои инкишофи он);
- маълумот дар бораи захираҳои молиявӣ ва сохтори он;
- нақшаи маркетинг;
- нақшаи истеҳсолот;
- нақшаи ташкилӣ;

- нақшаи ҳуқуқӣ.

23. Мақомоти назорати давлатӣ дар кадом ҳолат метавонанд, фаъолияти соҳибкорро тафтиш намоянд?

Ҷавоб. Тибқи моддаи 9-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (№194 аз 28 июли соли 2006) қарори мутобиқи қонун қабулнамудан мақомоти санҷиш оид ба гузаронидани санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидор асос барои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мебошад.

24. Дар кадом ҳолат соҳибкор метавонад, бо истифодаи патент

фаъолияти соҳибкориашро оғоз намо-
яд?

Ҷавоб. Номгуи фаъолияти соҳибкорӣ,
ки бо патент андозбандӣ карда мешавад
тибқи қонунгузорию андоз танзим карда
мешавад. Бояд қайд намуд, ки ҳангоми
фаъолияти соҳибкорӣ бурдан бо патент
чунин маҳдудиятҳо мавҷуданд:

- даромади солони соҳибкор набояд
аз 100000 сомонӣ зиёд шавад;
- фаъолияти бурунмарзию иқтисодӣ
манъ аст;
- истифодаи коргари кироя мамнӯъ
мебошад.

25. Минтақаи озоди иқтисодӣ чист?

Ҷавоб. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои
озоди иқтисодӣ» (№700 аз 25 мартӣ соли

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

2011) минтақаи озоди иқтисодӣ чун қитъаи алоҳидаи қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳудуди аниқ муқарраркарда, ки дар он барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити имтиёзноки иқтисодӣ ва низоми махсуси ҳуқуқӣ муҳайё карда шудааст, ба ҳисоб гирифта мешавад.

26. Дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон кадом намуди фаъолиятро пеша кардан мумкин аст?

Ҷавоб. Дар минтақаҳои озоди иқтисодии қаламрави Тоҷикистон намудҳои фаъолияти, ки қонунгузори Ҷумҳурии манъ накардааст, амалӣ карда мешаванд. Номгӯии самтҳои фаъолиятнок ва намудҳои фаъолияти манъкарда дар низомномаи минтақаҳои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

озоди иқтисодӣ муқаррар карда мешаванд. Аслан давлат дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ кӯшиши мекунад, ки истеҳсоли молу хадамоти рақобатпазирро ҳавасманд намуда, бо ҳамин барои таъмини афзоиши содироти молу хадамот бозори байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам оварад. Ин ҳавасмандӣ дар минтақаҳои озоди иқтисоди Тоҷикистон тавассути пурра аз андозҳо ва боҷҳои гумруки воридот озод намудани субъекти минтақа (яъне, соҳибкор) дар амал татбиқ карда мешавад. Дар минтақаҳои озоди иқтисоди Тоҷикистон танҳо андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ ситонида мешаванд, ки ҳар дуяшон аз музди меҳнати коргарон ҳисобӣ мегарданд.

27. Дар Тоҷикистон фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар кадом сатҳ қарор дорад?

Ҷавоб. Аз соли 2008 дар Тоҷикистон ҳаҷор минтақаи озоди иқтисодии (МОИ) шакли гуногун ба фаъолият шурӯъ на-муд. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар марзҳои махсус ҷудокардаи вилоятҳои Тоҷикистон созон дода, вобаста аз имконоти макони созондихӣ шакли гуногунро касб намуданд. Ҳамин тавр, МОИ «Сӯғд» шакли саноатӣ-инноватсионӣ дошта, барои ҳавасмандсозии истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ҷои ба содирот тавассути рушди ҳамаҷонибаи натиҷаҳои инноватсия созон дода шудааст. МОИ «Панҷ» бошад, шакли маҷмаавӣ, яъне комплексӣ дошта, дар марзи он ҳавасмандсозии соҳаи муомилоти молу ҳадамот ҳосатан бо

кишварҳои ҳамсарҳад ба назар гирифта шудааст. МОИ «Ишкониш» дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон созмон дода, шаклаш истеҳсоли-тиҷорати мебошад. Ин МОИ барои ҳавасмандсозӣ ва рушди минбаъдаи муносибати савдою тиҷорат ва густариши гардиши ашёи хому маводи зарур бо Ҷумҳурии мардуми Чин ташикл карда шудааст. МОИ «Дангара» бошад, дар вилояти Хатлон таъсис дода, шакли он истеҳсоли-инноватсионӣ мебошад. Ҳадаф аз таъсиси ин минтақа ташаккули заминаи истеҳсоли вилояти Хатлон бо созмон додани ҷойҳои сершумор кор буд.

Мавриди қайд аст, ки аз ҳамаи минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон МОИ «Сугд», дарвоқеъ, рушд ёфта, имрӯз ба баъзе ҳадафҳои худ расид, ва дар роҳи

расидан ба ҳадафҳои боқимонда қарор
дорад.

28. Амнияти иқтисодӣ чист?

Ҷавоб Амнияти иқтисодӣ вазъи
муҳофизати иқтисодиёти миллӣ аз
шароит, раванд ва омилҳои дохиливу
беруниест, ки рушди устувор ва
истиклолияти иқтисодиро зери хатар
мегузорад.

29. Боҷи гумрукӣ чист?

Ҷавоб. Боҷи гумрукӣ пардохтест, ки
мақомоти гумрук дар мавриди воридоти
мол ба сарҳади гумрук ё содироти он аз ин
қаламрав меситонанд. Мизонҳои боҷи
гумрукро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар менамояд.

30. Амалиёти гумрук чист?

Ҷавоб. Амалиёти гумрук амалҳои алоҳида нисбати мол ва воситаҳои нақлиёт мебошанд, ки аз ҷониби шахсон ва мақомоти гумрук ҳангоми ба расмиятдарории мол ва воситаҳои нақлиёт дар гумрук иҷро карда мешаванд.

31. Арзиши гумрук чист?

Ҷавоб. Арзиши мол дар гумрук арзишест, ки аз сарҳади гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол ёфта, мутобиқи Кодекси гумрук муайян мегардад, ба мақсадҳои таҳти пардохт ва хирочҳои гумрук қарор додани мол ва ба кор бурдани тадбирҳои дигари танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад.

32. Сатҳи зиндагӣ гуфта, чиро дар назар доранд?

Ҷавоб. Сатҳи зиндагӣ гуфта, маҷмӯи неъматҳои моддӣ ва маънавӣ дарк карда мешавад, ки ба шахрвандони мамлакат ба ивази даромадҳои пулии онҳо, инчунин, ба воситаи хазина ҷамъиятӣ (давлатӣ) дастрас шудаанд.

33. Даромади аҳоли ва сарчашмаҳои он?

Ҷавоб. Даромад маблағи умумии пулист, ки дар фосилаи вақти муайян (одатан як сол) ба даст оварда мешавад. Даромад дар шакли пул маънои даромади номиналиро дорад. Ба даромади номиналӣ музди меҳнат, дивидендҳо, даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ, пардохтҳои гуногуни трансфертӣ (ҷубронпулиҳо барои

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

таъмини иҷтимоӣ, барои бекорӣ, нафақа) ва ғайраҳо дохил мешаванд. Ба даромад нешкаш намудани мол ва хидматҳо аз рӯи барномаҳои ҳукуматӣ, субсидияҳо барои пардохти хонаи истиқоматӣ, кӯмаки озуқаворӣ, ҷубронпулиҳо барои таҳсилот ва ғайра дохил мешаванд.

Ду намуди даромадро фарқ мекунанд: номиналӣ ва аслӣ. Ҳаҷми даромадҳое, ки ба воситаи пул ҳисоб карда мешавад, даромади номиналиро ифода мекунад. Даромади пулӣ бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо даромади аслӣ номида мешавад. Даромади аслиро бо роҳи тақсим намудани даромади номиналӣ ба сатҳи умумии нархҳои мол ва хидматҳои харидорӣ ҳисоб кардан мумкин аст.

34. Таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ чистанд?

Ҷавоб. Азбаски бозор ҳуқуқ ба меҳнат, даромад, таълим, ҳифзи иҷтимоии маъишавон, камбизоатон, нафақахӯрон ва дигар мақулот, яъне категорияҳои аҳолиро таъмин намекунад, бино бар ҳамин зарурати даҳлати давлат ба соҳаи тақсимоии даромадҳо ва таъсисдиҳии низоми муайяни таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба миён меояд.

Ҳифзи иҷтимоии аҳоли низоми чораҳои дарбар мегирад, ки ҳар як шаҳрванди мамлакатро аз мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ эмин медоранд.

35. Сатҳи зиндагӣ ва вазъи иҷтимоии Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад?

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти мо

Ҷавоб. Аз соли 2006 сар карда, то соли 2012 музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷет идрорпулӣ (стипендия), кӯмакпулӣ ва ҷубронпулӣ ба ҳисоби миёна шаш баробар зиёд гардид.

Соли 2012 музди меҳнати кормандони муассисаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маоши кормандони муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, хона-парваришигоҳҳо барои пиронсолону кӯдакони маъюб зиёда аз 60 фоиз, соҳаи тандурустӣ 40, илм 30, фарҳанг, инчунин, идрорпулӣ 50 фоиз зиёд карда шуд.

Илова ба ин, аз соли 2006 то соли 2013 андозаи нафақа ча-ҳоруним баробар зиёд гардида, ҳаҷми маблағгузориҳои он аз 212 миллион сомонӣ ба 1,6 миллиард сомонӣ расидааст, яъне ҳафтуним баробар

афзоиш ёфтааст ва ин сиёсат дар оянда
низ идома дода мешавад.

Дар натиҷаи амалишавии чораҳои
зикргардида сатҳи камбизоатӣ дар
мамлакат аз 81 фоизи соли 1999-ум то 38
фоиз паст гардид, яъне қариб 45 банди
фоиз коҳиш дода шуд.

Паст шудани сатҳи камбизоатӣ
асосан натиҷаи рушди иқтисодӣ ва
таъмин гардидани суботи макроиқ-
тисодиву иҷтимоӣ мебошад.

ХУЛОСА

Хонандагони гиромӣ! Мо, мураттибони дастури мазкур, кӯшиш намудем, ки ба таври мухтасар ба масъалаҳои мубрамтарини замони муосири Тоҷикистон, камтаре бошад ҳам, равшанӣ андозем. Албатта, дар китоби ҳаҷман хурд шарҳу эзоҳи ҳамаи масъалаҳои назди ҷомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон истода ғайриимкон аст. Бино бар ҳамин, дар китоби мазкур танҳо масъалаҳо ва саволҳои ба назар гирифта шуданд, ки аксари мардуми меҳнатдӯсту комилиродаи тоҷикро дар тӯли таърихи начандон дарози соҳибистиқлолӣ мавриди андешабандӣ қарор дода буданд.

Боварии комил дорем, ки ин дастур, андаке бошад ҳам, барои мардуми фарҳангпарастӣ тоҷик дар ҷодаи шиносӣ ва маърифати масъалаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра кӯмак мерасонад.

Хотимаи хулосаи худро мо бо суҳанҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 апрели соли 2013 гуфта буданд, ҷамъбаस्त менамоем: “Ҳамаи мо вазифадорем, ки ба шукронаи соҳибдавлату соҳибхитӣ мардуми шарифу заҳматпеша ва ободкору фарҳангсолори тоҷикро дар роҳи бунёдкориву созандагии Ватани маҳбубамон – Тоҷикистон ва боз ҳам ободу зебо

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

*гардонидани сарзамини аҷдодиамон
сарвариву раҳнамоӣ кунем”.*

Саволҳо ва посухҳо ба умдатарин
масъалаҳои ҳаёти мо

САВОЛҶО ВА ПОСУХҶО БА УМДАТАРИН МАСЪАЛАҶОИ ҲАЁТИ МО

Муҳаррир
Муҳаррири техникӣ
Мусахҳеҳ
Ороишгар

И.А.Аминов
Т.Фозилов
М.Мақсудов
Г.Одилова

Ба матбаа супорида шуд 2.09.2013.
Ба чоп имзо шуд 3.09.2013. Андоза 60x84/32.
Ҷузъи чопии шартӣ 4,5.
Қоғази сафед. Чопи офсет.
Теъдод 500 нусха. Супориши № 1426.
Гарнитура «Palatino Linotype»
Нархаш шартномавӣ.

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Корхонаи воҳиди давлатии истеҳсолии
матбааҳои вилояти Суғд
Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил
735700, ш.Хуҷанд, кӯчаи М. Танбӯрӣ, 3



9 789994 792597